자금세탁방지업무 취급지침

2001.11.28.	제정
2002.11.11.	제1차 개정
2004. 1.20.	제2차 개정
2006. 1.16.	제3차 개정
2006. 4. 5.	제4차 개정
2008. 3.10.	제5차 개정
2008.12.19.	제6차 개정
2009. 4.15.	제7차 개정
2010. 8. 6.	제8차 개정
2011. 2. 8.	제9차 개정
2011. 5.27.	제10차 개정
2012. 6. 1.	제11차 개정 (전부개정)
2013. 3.25.	제12차 개정
2013. 8.22.	제13차 개정
2013.11.12.	제14차 개정
2014. 4.18.	제15차 개정
2014.10. 2.	제16차 개정
2015. 2.26.	제17차 개정
2016. 1.18.	제18차 개정
2016. 7. 1.	제19차 개정
2017.11. 2.	제20차 개정
2018. 2.20.	제21차 개정
2018. 5.14.	제22차 개정
2018. 8.21.	제23차 개정
2018.10.30.	제24차 개정
2019. 6.27.	제25차 개정
2021. 3.23.	제26차 개정
2023.11. 9.	제27차 개정
2024. 3.18.	제28차 개정
2024. 6.28.	제29차 개정
2024.11. 4.	제30차 개정
2025. 1.16.	제31차 개정
2025. 5.22.	제32차 개정
2025. 9.18.	제33차 개정
2026. 1.16.	제34차 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「자금세탁방지업무 취급규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 자금세탁방지 및 공중협박자금·대량살상무기확산자금조달금지(이하 “자금세탁방지등” 이라 한다)등의 업무에 대하여 관계법령, 금융정보분석원(KoFIU), 감독기관 등이 따로 정한 사항 및 「자금세탁방지업무 취급규정」에서 정한 사항을 제외하고는 이 지침에서 정한 바에 따른다.<개정 2018.2.20., 2019.6.27., 2021.3.23., 2025.5.22.>

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 「자금세탁방지업무 취급규정」및 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.<개정 2018.2.20., 2021.3.23., 2025.5.22.>

제2장 내부통제 <신설 2025.5.22.>

제1절 구성원별 역할 및 책임 <신설 2025.5.22.>

제3조의2(전담부서) 자금세탁방지등 업무의 전담부서는 자금세탁방지부로 하며, 독립적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 적정규모의 인원을 두어야 한다.
[본조신설 2025.5.22.]

제3조의3(실무전담직원) ① 실무전담직원은 다음 각 호의 1에 해당하는 자로 지정한다.
1. 실무경험이 2년 이상인 자로서 자금세탁방지등 업무에 필요한 지식과 경험이 있는 자
2. 보고책임자가 자금세탁방지등 업무에 적합하다고 인정하는 자
② 실무전담직원을 배치·이동할 경우 인사담당부서(인사부)는 보고책임자와 사전에 협의하여야 한다.
③ 실무전담직원의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 부점에서 수행한 고객확인 이행결과에 대한 주기적 검토

2. 부점으로부터 보고받거나 거래 모니터링을 통해 인지한 의심되는 거래 검토
3. 고액 현금거래에 대한 검토
4. 고유위험 및 거래위험 평가와 관리
5. 요주의리스트 관리
6. 기타 보고책임자 지시에 따른 자금세탁방지등 관련 업무

[본조신설 2025.5.22.]

제3조의4(전산담당직원) ① 자금세탁방지등 업무 관련하여 전산담당직원을 2명 이상 지정·운용하여야 한다.

② 전산담당직원의 업무는 다음 각 호와 같으며, 타 업무를 겸임할 수 있다.

1. 고액 현금거래 보고대상 거래의 추출, 보고서 작성 및 보고
2. 고액 현금거래 보고 관련 전산시스템 운영 및 관리
3. 의심되는 거래 보고 관련 전산시스템 운영 및 관리
4. 고객확인 관련 전산시스템 운영 및 관리
5. 기타 자금세탁방지 모니터링 시스템 운영 및 관리

③ 전산담당부서(IT금융개발부)의 장은 전산담당직원의 지정·운영·배치에 협조하여야 한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제3조의5(담당책임자) ① 담당책임자는 여·수신 및 외환업무 등 경험이 있는 책임자 중 부점장이 지정하는 자로 한다.

② 담당책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 자금세탁방지등 업무 관련 소속직원에 대한 교육, 상담 및 지도
2. 의심되는 거래 보고대상여부 판단
3. 보고서 작성 및 보고
4. 신고대상거래의 관할 수사기관 앞 신고
5. 기타 자금세탁방지등 업무와 관련하여 필요한 사항 등

③ 제2항제3호의 보고서는 담당 직원이 작성하고 담당책임자가 검토·결재한 후 보고한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제3조의6(협의체 운영) 은행은 자금세탁방지등의 업무를 효과적으로 운영하기 위하여 협의체를 운영할 수 있다.

[본조신설 2025.5.22.]

제2절 직원알기제도 <개정 2025.5.22.>

제4조(적용대상) 국내 및 국외(해외지점 및 현지법인 포함) 임직원을 대상으로 한다.

[본조신설 2017.11.2.]

제5조(신원사항 확인) 임직원의 신규 채용을 담당하는 부점장은 임직원에 대해 다음 각 호의 정보를 확인·검증한다.

1. 성명
2. 실명번호(외국인의 경우 생년월일 및 성별)
3. 주소 및 연락처
4. 국적(외국인의 경우에 한함)

[본조신설 2017.11.2.]

제6조(지속적인 직원확인) ① 보고책임자는 임직원 명부 등을 제공받아 다음 각 호와 같이 임직원이 외국의 정치적 주요인물이나 금융거래등제한대상자 등 요주의 인물인지 여부를 확인한다.<개정 2024.6.28., 2025.5.22., 2026.1.16.>

1. 신규채용 임직원 : 매 신규채용 시 채용 전에 확인
2. 재직 임직원 : 전년말 현재 재직 임직원은 매년 1월중 확인

② 보고책임자는 임직원이 관련된 금융사고, 고소·고발사건 등을 제공받아

사고발생 부점의 의심되는 거래 보고 여부 등을 검토한다.<개정 2025.5.22.>

③ 보고책임자는 임직원의 금융거래 모니터링에 필요한 룰을 운영하며, 자금세탁방지부의 실무 전담직원이 모니터링을 담당한다.<개정 2018.5.14., 2025.5.22.>

[본조신설 2017.11.2.]

제7조(위험식별 및 내부통제) ① 보고책임자는 임직원이 관련된 금융사고 분석 등을 통해 임직원의 자금세탁 위험을 식별하고 분석한다.<개정 2025.5.22.>

② 보고책임자는 제1항에서 확인한 자금세탁방지 취약점을 소관업무 부서장에게 통보하고 이의 개선을 요구한다.<개정 2025.5.22.>

③ 제2항의 개선요구를 접수한 소관업무 부서장은 업무절차, 시스템 개선 등의 개선계획을 수립하고 그에 따른 조치결과를 보고책임자에게 보고하여야 한다.<개정 2025.5.22.>

[본조신설 2017.11.2.]

제3장 고객확인

제1절 통칙

제8조(고객확인 절차의 운영) ① 고객과 금융거래를 하는 때에는 제2절의 고객확인 적용대상에 대하여 제3절의 이행시기에 제4절의 위험평가 결과에 따라 제5절 내지 제7절에서 정하는 방법으로 고객확인(CDD) 또는 강화된 고객확인(EDD)을 하여야 한다.

② 제1항에 불구하고 따로 정한 주요 고위험군에 대하여는 제4장에서 정한 바에 따른 강화된 고객확인을 하여야 한다.

③ 고객거래확인서 “별지서식 1호(고객거래확인서 개인·개인사업자용)”, “별지서식 2호(고객거래확인서 법인·단체용)”에 관한 전결권은 다음과 같다.<신설 2013.3.25., 2018.8.21., 2019.6.27., 2024.3.18., 2025.9.18.>

1. 고객확인(CDD) : 책임자
2. 강화된 고객확인(EDD) : 팀장
3. 주요 고위험군(종합자산관리서비스 고객, FATF 지정위험국가의 고객, 외국의 정치적 주요 인물 등) : 영업점장

제2절 적용대상

제9조(계좌신규개설 등) 계좌를 신규로 개설하는 경우 등 다음 각 호의 경우에는 고객확인을 하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

1. 예금계좌, 위탁매매계좌 등의 신규 개설
2. 보험・대출・보증・팩토링 계약의 체결
3. 양도성예금증서, 표지어음, 채권 등의 발행
4. 펀드 신규 가입
5. 대여금고 약정, 보관어음 수탁을 위한 계약
6. 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하는 것

제10조(일회성 금융거래) ① 다음 각 호의 기준금액 이상으로 일회성 금융거래를 하는 경우에는 고객확인을 하여야 한다.<개정 2019.6.27., 2021.3.23.>

1. 전신송금 : 1백만원 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액
2. 외국통화로 표시된 외국환거래 : 1만 미합중국달러 상당액
3. 제1호 및 제2호 외의 금융거래 : 10백만원

② 제1항의 “일회성 금융거래”란 금융회사등과 계속하여 거래할 목적으로 계약을 체결하지 않은 고객에 의한 금융거래로 다음 각 호의 거래를 포함한다.<개정 2013.3.25., 2014.4.18., 2019.6.27.>

1. 무통장 입금(송금)
2. 외화송금 및 환전
3. 자기앞수표 발행 및 지급
4. 당좌수표 및 어음 지급

5. 보호예수(봉함된 경우에는 기준금액 미만으로 봄)
6. 선불카드 매매
7. 증서식 CD·표지어음, 채권(통장거래 제외) 등의 지급

③ 제1항의 기준금액 적용방법은 다음 각 호와 같다.

1. 단일거래뿐만 아니라 동일인 명의의 일회성 금융거래로서 7일 동안 합산한 금융거래(이하 “연결거래” 라 한다)의 금액을 적용한다.
2. 원화와 외화가 혼합된 거래인 경우에는 각각의 거래로 구분하여 그 중 어느 하나라도 기준금액에 해당하면 그 금액을 적용한다.
3. 미합중국달러 이외의 외화의 경우 현찰매매율 또는 전신환매매율 등 실제 거래된 환율을 적용하여 미합중국달러로 환산하여 적용한다.
4. 액면금액과 실제 거래된 금액이 다를 경우에는 실제 거래된 금액을 적용한다.
5. 금액을 확인할 수 없는 경우에는 기준금액 미만으로 본다.

제10조의2(기타 고객확인이 필요한 거래) ① 고객이 실제 거래당사자 여부가 의심되는 등 자금세탁 및 공중협박자금·대량살상무기확산자금조달(이하 “자금세탁등” 이라 한다) 행위를 하고 있다고 의심되는 때에는 고객확인을 하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

② 삭제<2019.6.27.>

[본조신설 2013.3.25.]

제11조(인수·합병) 타금융회사를 인수·합병하는 경우에는 피인수금융회사 거래고객에 대해서도 고객확인을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에는 생략할 수 있다.<개정 2019.6.27.>

1. 피인수금융회사로부터 고객확인 이행에 대한 보증을 받고 관련 고객확인 이행자료를 입수한 경우
2. 제1호의 고객확인에 대한 표본추출 점검 등을 통하여 고객확인이 적정하다고 판단되는 경우

제12조(해외지점 등) ① 해외지점 등은 자금세탁방지등에 관한 국내·외 법규를 준수하여야 하며, 보고책임자는 이의 이행 여부를 관리하여야 한다. 다만, 현지법규의 기준이 국내기준과 다른 경우 자금세탁위험을 관리·경감할 수 있는 조치를 취하고 그 사실을 보고책임자에게 보고하여야 한다.<개정 2014.10.2., 2019.6.27., 2025.5.22.>

② 보고책임자는 국제자금세탁방지기구(이하 "FATF"이라 한다) 권고사항이 이행되지 않거나 불충분하게 이행되고 있는 국가에 소재한 해외지점 등에 대하여는 특별한 주의를 기울여야 한다.<개정 2014.10.2., 2019.6.27., 2025.5.22.>

③ 삭제<2019.6.27.>

④ 해외지점 등의 자금세탁방지업무에 대한 세부사항은 따로 정하는 바에 의한다.<신설 2021.3.23., 2025.5.22.>

[제목개정 2025.5.22.]

제3절 이행시기

제13조(이행시기) ① 고객확인은 고객이 계좌를 신규로 개설하기 전 또는 당해 금융거래가 완료되기 전까지 이행하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 각 호에서 정하는 고객확인 시기가 도래한 이후 지체 없이 고객확인을 이행하여야 하며, 이 경우 고객이 내점하여 고객확인을 하기 전에는 입금 및 지급을 제한할 수 있다.<개정 2013.8.22., 2019.6.27.>

1. 근로자·학생 등에 대한 일괄적인 계좌개설의 경우 : 계좌개설후 거래당사자의 최초 금융거래시
2. 타인을 위한 보험의 경우 : 보험금, 만기환급금, 그 밖의 지급금액을 청구권자에게 지급하는 때 또는 청구권이 행사되는 때
3. 일회성 금융거래로서 연결거래의 합산액이 기준금액 이상인 경우 : 동 거래 후 창구를 이용한 최초의 실명확인대상 금융거래시

② 제1항제1호의 경우 일괄적인 계좌개설을 대행하는 사업주 등에 대하여는

계좌개설시에 고객확인을 하여야 한다.

제14조(지속적 고객확인) ① 고객확인을 한 고객과 금융거래가 유지되는 동안 당해 고객에 대하여 주기적으로 고객확인을 하여야 한다.<개정 2014.4.18., 2019.6.27.>

② 고위험 고객은 1년, 저위험 고객은 3년을 주기로 고객확인을 재이행하여야 한다.<신설 2019.6.27.>

③ 제2항에 따른 재이행 주기가 도래하지 않은 경우에는 고객확인을 생략할 수 있다. 다만, 기존의 확인사항이 사실과 일치하지 아니할 우려가 있거나 그 타당성에 의심이 있는 경우에는 고객확인을 하여야 한다.<신설 2019.6.27.>

④ 제2항에도 불구하고, 거래모니터링 결과 특이거래가 발견되거나 불법적인 계좌 사용이 의심되는 경우 등의 사유로 자금세탁 위험이 증가하였다고 판단할 수 있는 경우 고객확인 재이행을 수행할 수 있다.<신설 2025.9.18.><종전 제4항은 제5항으로 이동 2025.9.18.>

⑤ 고객확인을 위해 입수한 문서, 데이터 및 위험평가 결과 등은 지속적으로 비교・검토하여 관리하여야 한다. <제4항에서 이동 2025.9.18.>

제15조(비대면거래) 전자금융에 의한 계좌개설 등 비대면 거래의 고객확인절차는 다음 각 호에 따른다.<개정 2019.6.27.>

1. 복수의 비대면 실명확인방식을 적용하여 고객확인에 관한 신원정보를 확인
2. 제1호의 방법으로 고객확인이 어려운 경우 해당 고객에게 영업점 방문을 통한 고객확인이 필요하다는 사실 고지
3. 제2호에 따라 고객이 영업점을 방문하여 실명확인대상 금융거래를 하거나, 고객이 요청하는 때에 고객확인 이행

제16조(고객공지) 은행은 고객확인을 위해 필요한 자료 등을 공지하여야 하며,

공지하는 때에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 고객확인에 대한 법적 근거
2. 고객확인에 필요한 정보, 문서, 자료 등
3. 고객이 정보 등의 제출을 거부하거나, 검증이 불가능한 경우에 취하는 조치 등

제4절 위험 평가

제17조(위험의 식별 및 평가) ① 고객확인의 효율적인 이행을 위하여 다음 각 호의 위험요소를 고려하여 자금세탁등과 관련된 위험을 식별하고 평가하여야 한다.<개정 2013.3.25., 2019.6.27.>

1. 고유위험 : 국가위험, 고객위험, 상품 및 서비스 위험(새로운 기술 및 지급·결제수단의 이용에 따른 것을 포함, 이하 같음) 등
2. 거래위험 : 거래기간, 거래금액, 거래횟수, 영업시간외 거래비율 등

② 제1항의 고유위험과 거래위험에 대한 종합평가결과에 따라 저위험과 고위험으로 분류하며, 저위험으로 분류된 경우 제21조 및 제22조에 따라 고객확인을 하고 고위험으로 분류된 경우 제23조에 따라 강화된 고객확인을 하여야 한다.

제18조(국가위험 평가) 국가위험은 특정국가의 자금세탁방지제도와 금융거래환경이 취약하여 발생할 수 있는 위험을 말하며, 다음 각 호와 같은 공신력 있는 기관의 자료를 활용하여 평가한다.<개정 2019.6.27., 2025.5.22.>

1. FATF가 성명서 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표한 국가리스트
3. UN 또는 그 밖의 국제기구(World Bank, OECD, IMF 등)가 발표하는 제재, 봉쇄 또는 이와 유사한 조치와 관련된 국가리스트
4. 해외지점 등 소재 국가의 정부에서 자금세탁등의 위험이 있다고 발표하는

국가리스트

5. 국제투명성기구 등이 발표하는 부패관련 국가리스트

제19조(고객위험 평가) ① 고객위험은 고객의 특성에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁등의 위험을 말하며, 고객의 직업(업종)·거래유형 및 거래빈도 등을 활용하여 평가한다.

② 다음 각 호의 고객은 고객위험이 낮은 것으로 고려할 수 있다.<개정 2019.6.27., 2021.3.23.>

1. 국가기관, 지방자치단체, 공공단체
2. 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한법률」(이하 "특정금융정보법" 이라 한다) 제2조 및 제15조에 따른 감독·검사의 대상인 금융회사등(카지노사업자, 환전영업자, 소액해외송금업자 , 대부업자, 가상자산사업자 제외)
3. 「유가증권시장 공시규정」 및 「코스닥시장 공시규정」에 따라 공시의무를 부담하는 주권상장법인

③ 다음 각 호의 고객은 자금세탁등의 위험이 높은 것으로 고려하여야 한다.<개정 2018.2.20., 2019.6.27., 2021.3.23., 2026.1.16.>

1. 은행으로부터 종합자산관리서비스를 받는 고객 중 추가정보 확인이 필요하다고 판단한 고객
2. 외국의 정치적 주요인물
3. 비거주자(다만, 자금세탁위험도를 고려하여 달리 정할 수 있다)
4. 대량의 현금(또는 현금등가물)거래가 수반되는 카지노사업자, 대부업자, 환전영업자, 소액해외송금업자 등
5. 고가의 귀금속 판매상
6. 금융위원회가 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기 확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "테러자금금지법" 이라 한다) 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자
7. UN(United Nations) 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호

(2015년), 제1718호(2006년), 제1737호(2006년), 제1988호(2011년)에 의거 국제연합 안전보장이사회 또는 동 이사회 결의 제1267호(1999년)·제1989호(2011년) 및 제2253호(2015년), 제1718호(2006년), 제1737호(2006년), 제1988호(2011년)에 의하여 구성된 각각의 위원회(Security Council Comm ittee)가 지정한 자(이하 "UN에서 지정하는 제재대상자"라 한다)

8. 신탁받은 개인자산을 운영, 관리하기 위하여 별도로 설립된 법인 또는 단체(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 집합투자기구 및 신탁업자는 제외)
9. 명의주주가 있거나 무기명주식을 발행한 회사
10. 가상자산사업자, 가상자산사업자 이용자

제20조(상품 및 서비스 위험 평가) ① 상품 및 서비스 위험은 상품 및 서비스에 따라 다양하게 발생하는 자금세탁등의 위험을 말하며, 거래의 현금성, 역외거래, 비대면 채널의 이용가능성 등의 평가요소를 이용하여 위험을 평가한다.<개정 2013.3.25.>

② 다음 각 호의 경우 상품 및 서비스 위험이 낮은 것으로 고려할 수 있다.

1. 연간보험료가 300만원 이하 이거나 일시 보험료가 500만원 이하인 보험
2. 보험해약 조항이 없고 저당용으로 사용될 수 없는 연금보험
3. 연금, 퇴직수당 및 기타 고용인에게 퇴직 후 혜택을 제공하기 위하여 급여에서 공제되어 조성된 기금으로서 그 권리를 타인에게 양도할 수 없는 것 등

③ 다음 각 호의 상품 및 서비스는 제17조제2항에 따른 고위험으로 분류된 것으로 본다.<개정 2014.4.18., 2018.2.20., 2021.3.23.>

1. 양도성 예금증서(증서식 무기명), 중소기업금융채권(증서식 무기명), 표지어음
2. 환거래 서비스
3. 비대면 거래
4. 가상자산 관련 상품 및 서비스(실명확인 입출금계정 서비스 포함)

5. 정부 또는 감독기관에서 고위험으로 판단하는 상품 및 서비스 등

제20조의2 삭제<2025.5.22.>

제5절 고객확인 및 검증

제21조(개인고객의 확인·검증) ① 개인고객(개인사업자·외국인 포함, 이하 같음)에 대하여는 "별지서식 1호(고객거래확인서 개인·개인사업자용)" 또는 이에 준하는 서류를 받아 다음 각 호의 신원정보를 확인하여야 한다.<개정 2016.1.18., 2018.2.20., 2019.6.27., 2021.3.23., 2025.5.22., 2025.9.18.>

1. 성명
2. 실명번호(외국인 비거주자의 경우 생년월일 및 성별)
3. 주소 및 연락처(외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처)
4. 국적(외국인의 경우에 한함)
5. 가상자산사업자 여부

② 개인고객에 대하여는 다음 각 호의 실제 소유자에 관한 사항을 확인하여야 한다.<신설 2016.1.18.>

1. 성명
2. 실명번호
3. 국적(외국인의 경우에 한함)

③ 개인고객에 대해 검증하여야 하는 신원정보는 다음 각 호와 같다.<신설 2019.6.27., 2025.5.22.>

1. 성명
2. 실명번호(외국인 비거주자의 경우 생년월일)
3. 주소 및 연락처(외국인 비거주자의 경우 실제 거소 또는 연락처)
4. 국적(외국인의 경우에 한함)

④ 제3항의 신원정보는 다음 각 호의 방법으로 검증한다.<개정 2019.6.27., 2025.5.22.>

1. 문서적 방법 : 주민등록등본, 재직증명서, 이름과 주소가 명시되어 있는 전기・가스・수도요금청구서 또는 영수증 등
2. 비문서적 방법 : 1382 전화를 통한 주민등록증 발급일자 확인, 전자정부 홈페이지를 통한 주민등록증 진위여부 확인, 경찰청홈페이지를 통한 운전면허증 진위여부 확인, 연락처 직접 전화확인, 신용정보기관을 통한 확인, 본인음성 녹취 등

⑤ 자금세탁 등의 위험이 낮은 경우로서 다음 각호의 방법으로 고객의 신원을 확인한 때에는 제3항의 검증을 이행한 것으로 본다. 이 경우 실명확인증표의 진위여부에 주의를 기울여야 한다.<개정 2014.10.2., 2019.6.27.>

1. 주민등록증 또는 운전면허증과 같이 사진이 부착되어 있는 실명확인증표로 제1항의 신원정보(연락처 제외)를 모두 확인한 경우
2. 학생・군인・경찰・교도소 재소자 등에 대해「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 “금융실명법”이라 한다) 상의 실명확인서류 원본에 의해 실명을 확인한 경우

제22조(법인고객의 확인・검증) ① 법인고객(영리법인, 비영리법인, 외국법인 포함, 이하 같음)에 대하여는 “별지서식 2호 (고객거래확인서 법인・단체용)”를 받아 다음 각 호의 신원정보를 확인하고 사업의 성격 등을 이해하여야 한다.<개정 2016.1.18., 2018.2.20., 2018.8.21., 2019.6.27., 2021.3.23., 2025.5.22.>

1. 법인(단체)명
2. 실명번호
3. 본점주소 및 사업장의 주소・소재지(외국법인의 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지)
4. 대표자의 성명, 생년월일 및 국적
5. 업종(영리법인의 경우) 또는 설립목적(비영리법인의 경우)
6. 회사 연락처
7. 가상자산사업자 여부

8. 신탁의 경우 위탁자, 수탁자, 신탁관리인 및 수익자에 대한 신원정보

② 법인고객에 대하여는 다음 각 호의 실제 소유자에 관한 사항을 확인하여야 한다.<신설 2016.1.18., 2025.5.22.>

1. 성명
2. 생년월일
3. 국적(외국인의 경우에 한함)

③ 법인고객에 대해 검증하여야 하는 신원정보는 다음 각 호와 같다.<신설 2019.6.27.>

1. 법인(단체)명
2. 실명번호
3. 본점 및 사업장의 주소·소재지(외국법인의 경우 연락 가능한 실제 사업장 소재지)
4. 업종(영리법인의 경우) 또는 설립목적(비영리법인의 경우)

④ 제3항의 신원정보는 다음 각 호의 방법으로 검증하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

1. 문서적 방법 : 사업자등록증, 고유번호증, 납세번호증, 사업자등록증명원, 법인등기부등본, 영업허가서, 정관 등
2. 비문서적 방법 : 전자공시, 상용 기업정보 제공 데이터베이스 등

⑤ 제19조제2항 각 호의 고객에 대하여는 자금세탁등 위험이 낮은 것으로 평가된 경우에 한해 제3항의 검증을 생략할 수 있다.<개정 2019.6.27.>

제23조(강화된 고객확인) ① 자금세탁등의 고위험으로 분류된 개인고객에 대하여는 "별지서식 1호(고객거래확인서 개인·개인사업자용)" 또는 이에 준하는 서류를 받아 제21조제1항 및 제2항의 기본정보 이외에 다음 각 호의 추가정보를 확인하여야 한다.<개정 2013.8.22., 2016.1.18., 2025.9.18.>

1. 필수추가정보 : 직장명, 직업 또는 업종(개인사업자), 직장주소, 거래의 목적, 거래자금의 원천
2. 임의추가정보 : 연락처·근무부서·직위 등 직장관련 정보, 재산현황 등

② 자금세탁등의 고위험으로 분류된 법인고객에 대하여는 “별지서식 2호(고객거래확인서 법인·단체용)”를 받아 제22조제1항 및 제2항의 기본정보 이외에 다음 각 호의 추가정보를 확인하여야 한다.<개정 2013.8.22., 2016.1.18.>

1. 필수추가정보 : 법인구분정보(대기업, 중소기업 등), 상장정보(거래소, 코스닥 등), 설립일, 거래의 목적, 거래자금의 원천
2. 임의추가정보 : 주요상품, 근로자 수, 매출액, 총자산, 총자본, 총부채 등

③ 자금세탁등의 고위험으로 분류된 상품 및 서비스를 거래하고자 하는 경우에도 제1항 및 제2항에서 정한 방법으로 고객확인을 하여야 한다.

④ 최근 3개월 동안 3회 초과하여 의심되는 거래 보고가 발생한 고객과 거래하고자 하는 경우에도 제1항 및 제2항에서 정한 방법으로 고객확인을 하여야 한다.<신설 2014.4.18.>

제24조(실제 소유자 확인 방법) ① 제21조제2항 및 제22조제2항의 실제 소유자는 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인으로 다음 각 호의 방법으로 확인하여야 한다.<개정 2024.3.18.>

1. 개인고객의 경우에는 기본적으로 고객과 실제 소유자가 동일하다고 추정하며, 고객이 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심되거나 고객이 실제 소유자가 따로 존재한다고 밝힌 경우 실제 소유자를 확인하여야 한다.
2. 법인고객의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에 관한 사항을 확인해야 하며 이 경우 가목에 해당하는 자가 없을 때에는 나목에 해당하는 자를, 나목에 해당하는 자를 확인할 수 없을 때에는 다목에 해당하는 자를 확인하여야 한다.
   가. 의결권 있는 발행주식 총수의 25%이상 지분증권을 소유한 자연인
   나. 실질적으로 지배하는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 자
      1) 최대지분을 소유한 주주
      2) 대표자·업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 주주
      3) 1) 및 2)외에 법인을 사실상 지배하는 자

4) 3)의 지배자는 다음과 같이 확인한다.

가) 계약에 따른 인도청구권 보유자

나) 계약에 따른 의결권 보유자

다) 계약에 따른 해당 주식등의 취득 또는 처분 권한 보유자

라) 계약에 따른 해당 주식등의 매수인 지위 보유자

마) 주식매수선택권 행사에 따른 매수인 지위 보유자

바) 역외펀드 고객의 경우 해당 자산운용사 대표자

다. 법인의 대표자

② 제24조제1항제2호의 가목 또는 나목의 1)에 따른 실제 소유자가 법인일 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대해서 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람을 제24조제1항제2호의 가목 또는 나목의 방법에 따라 확인한다.

③ 제1항 및 제2항을 적용할 때 제1항 제2호의 가목 및 나목의 자(제2항에 따라 실제소유자가 법인일 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대해서 사실상 영향력을 행사할 수 있는 사람을 제24조제1항제2호의 가목 또는 나목의 방법에 따라 확인하는 경우도 포함)가 여러 명인 경우에는 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 소유하는 주식, 그 밖의 출자지분의 수가 가장 많은 주주등을 기준으로 확인해야 한다. 다만, 금융거래등을 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항 제2호의 가목 및 나목에 해당하는 자의 전부 또는 일부를 확인할 수 있다.<신설 2025.5.22.><종전 제3항은 제4항으로 이동 2025.5.22.>

④ 제1항 및 제2항에도 불구하고 법인고객이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 실제 소유자의 확인을 하지 아니할 수 있다.<개정 2019.6.27., 2021.3.23., 2024.3.18.><제3항에서 이동 2025.5.22.>

1. 국가, 지방자치단체

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공공단체

가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 및 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

에 따라 설립된 정부출연연구기관, 과학기술분야 정부출연연구기관 및 연구회

다. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방직영기업·지방공사 및 지방공단

라. 다음의 어느 하나에 해당하는 법인 중 자금세탁과 공중협박자금조달의 위험성이 없는 것으로 판단되어 금융정보분석원장이 지정하는 자

1) 법률에 따라 정부로부터 출자·출연·보조를 받는 법인

2) 법률에 따라 설립된 법인으로서 주무부장관의 인가 또는 허가를 받지 않고 그 법률에 따라 직접 설립된 법인

3. 금융회사 등(카지노사업자, 환전영업자, 소액해외송금업자, 대부업자, 가상자산사업자 제외)

4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인

⑤ 제1항부터 제3항의 내용에도 불구하고 테러자금금지법 제4조에 따라 법인·단체의 실제소유자 및 사실상지배자에 대한 추가적인 확인이 필요한 경우에는 법률이 요구하는 범위까지 다수의 실제소유자 및 사실상지배자를 확인해야 한다.<신설 2026.1.16.>

[전문개정 2016.1.18.]

제25조(대리인에 대한 고객확인) 개인 및 법인 또는 그 밖에 단체를 대신하여 금융거래를 하는 자(이하 “대리인” 이라 한다)에 대해서는 그 권한이 있는지를 확인하고, 해당 대리인에 대해서도 고객확인을 하여야 한다.

제26조(고객확인 면제거래) 다음 각 호의 금융거래등에 대하여는 고객확인을 면제한다.<개정 2026.1.16.>

1. 「금융실명법」제3조제2항제1호, 동법 시행령 제4조제1항제2호 및 제3호에서 정하는 각종 공과금 등의 수납

2. 「금융실명법」제3조제2항제3호, 동법 시행령 제4조제2항 및 제3항에서 정하는 채권의 거래

3. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료의 지출
4. 보험기간의 만료시 보험계약자, 피보험자 또는 보험수익자에 대하여 만기환급금이 발생하지 아니하는 보험계약

제26조의2(요주의 인물 여부 확인) ① 금융거래가 완료되기 전에 다음 각 호와 같은 요주의 인물 리스트 정보와의 비교를 통해 당해 거래고객(대리인, 실제소유자 및 법인·단체 고객의 경우 대표자를 포함한다)이 요주의 인물인지 여부를 확인하여야 한다.<개정 2019.6.27. 2025.5.22., 2026.1.16.>

1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자
2. UN에서 지정하는 제재대상자
3. UN 또는 그 밖의 국제기구(World Bank, OECD, IMF 등)가 발표하는 제재, 봉쇄, 또는 이와 유사한 조치와 관련된 리스트
4. FATF에서 발표하는 고위험국가 및 이행 취약국가의 국적자(개인, 법인 및 단체를 포함한다) 또는 거주자
5. 해외지점 등 소재 국가의 정부에서 자금세탁등의 위험을 고려하여 발표한 금융거래등제한대상자 리스트
6. 외국의 정치적 주요인물리스트 등

② 거래 고객이 요주의리스트에 등재된 인물로 판명되는 경우 금융거래를 거절하거나 거래관계 성립을 위해 고위경영진의 승인을 얻는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 은행은 제1항의 요주의리스트를 최신의 정보로 유지하여야 한다.

[제27조의2에서 이동]

제27조(고객확인 및 검증 거절시 조치) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계좌 개설 등 해당 고객과의 신규 거래를 거절하고, 이미 거래관계가 수립되어 있는 경우에는 해당 거래를 종료하여야 한다.<개정 2016.1.18., 2021.3.23., 2026.1.16.>

1. 고객이 신원확인 등을 위한 정보 제공을 거부하는 등 고객확인을 할 수

없는 경우

2. 가상자산사업자인 고객이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 특정금융정보법 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고 의무를 이행하지 아니한 사실이 확인된 경우

나. 특정금융정보법 제7조제3항제1호 또는 제2호에 따라 정보보호 관리체계 인증을 획득하지 못하였거나 실명확인 입출금계정 서비스를 통해 금융거래등을 하지 않은 사실이 확인된 경우

다. 특정금융정보법 제7조제3항에 따라 신고가 수리되지 아니한 사실이 확인된 경우

라. 특정금융정보법 제7조제4항에 따라 신고 또는 변경신고가 직권으로 말소된 사실이 확인된 경우

마. 가상자산사업자가 테러자금금지법 제4조에 따른 금융거래등제한대상자와 금융거래등을 한 사실이 밝혀진 경우

② 제1항의 경우 제53조에 따른 방법으로 의심되는 거래 보고 여부를 검토하여야 한다.<신설 2016.1.18.>

제27조의2(누설 금지) 고객의 자금세탁행위등이 의심되나, 고객확인 절차를 수행하는 것이 비밀 누설의 우려가 있다고 합리적으로 판단되는 경우에는 고객확인 절차를 중단하고 의심되는 거래보고 의무를 이행하여야 한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제6절 전신송금

제28조(적용대상) 100만원(외화의 경우 1천 미합중국달러 또는 그에 상당하는 다른 통화로 표시된 금액)을 초과하는 국내·외 전신송금에 대하여는 송금인 및 수취인과 관련된 정보를 확인하고 보관하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 거래에는 적용하지 않을 수 있다.<개정 2014.10.2., 2019.6.27.>

1. 현금카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 출금을 위한 이체

2. 카드 가맹점에서 신용카드, 직불카드 또는 체크카드 등에 의한 상품 및 서비스구입에 대한 지불을 위한 이체
3. 신용카드에 의한 현금 또는 대출서비스를 위한 이체
4. 금융회사 상호간의 업무를 수행하기 위한 자금이체와 결제 등

제29조(송금 금융회사의 의무) ① 당행이 송금 금융회사인 경우에는 자금이체 건별로 다음 각 호의 구분에 따라 송금관련 정보를 보관하고 이를 중개금융회사 또는 수취금융회사에게 제공하여야 한다.<개정 2014.10.2., 2019.6.27.>

1. 국내송금
   가. 송금인의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭을 말한다. 이하 같다)
   나. 송금인의 계좌번호(계좌번호가 없는 경우에는 참조 가능한 번호를 말한다. 이하 같다)
   다. 수취인의 성명 및 계좌번호
2. 해외송금
   가. 송금인의 성명
   나. 송금인의 계좌번호
   다. 송금인의 주소 또는 주민등록번호(법인인 경우에는 법인등록번호, 외국인인 경우 에는 여권번호 또는 외국인등록번호를 말한다)

② 국내송금으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 제1항제2호다목의 정보를 제공할 수 있다.<신설 2014.10.2., 2019.6.27.>

1. 수취금융회사가 금융정보분석원장 앞 의심되는 거래 보고를 위하여 요청하는 경우
2. 금융정보분석원장이 보고받은 정보를 심사·분석하기 위하여 요청하는 경우

③ 해외송금 시 고객으로부터 의뢰받은 여러 개의 송금을 묶음 형태로 일괄 송금하는 경우에도 제1항을 적용한다.<신설 2019.6.27.>

[제목개정 2019.6.27.]

제30조(중개 금융회사 및 수취금융회사의 의무) ① 당행이 중개 금융회사인 경우에는 송금 금융회사 등으로부터 제29조 제1항에 따라 제공받은 정보(이하 “전신송금정보”라 한다)를 수취 금융회사 등에 제공하여야 한다. 다만, 기술적 제약 등으로 전자적 방식에 의한 제공이 어려운 경우에는 수취 금융회사등의 요청에 따라 3일 이내에 다른 방법으로 전신송금정보를 제공해야 한다.<개정 2019.6.27.>

② 당행이 중개·수취 금융회사인 경우 송금인 또는 수취인 정보의 누락이 있는지 여부를 확인하기 위한 모니터링 등 합리적 조치를 취하여야 한다.<신설 2019.6.27.>

③ 당행이 중개·수취 금융회사인 경우 송금인 또는 수취인 정보가 누락된 전신송금에 대해 정보의 제공을 송금 금융회사에 요청하거나 거래를 거절할 것인지 등의 조치에 관한 위험기반 업무처리기준 및 절차를 수립·운영하여야 한다.<신설 2019.6.27.>

[제목개정 2019.6.27.]

제31조 삭제<2019.6.27.>

제32조(관련정보의 보관) 전신송금정보는 당해거래 완료후 5년간 보관하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

제7절 제3자를 통한 고객확인 이행

제33조(제3자를 통한 고객확인) ① 제3자를 통한 고객확인이란 금융회사등이 금융거래를 할 때마다 자신을 대신하여 타인인 제3자로 하여금 고객확인 하도록 하거나 타인인 제3자가 이미 당해고객에 대하여 고객확인을 통해 확보한 정보 등을 자신의 고객확인에 갈음하여 이를 활용하는 것을 말한다.<개정 2019.6.27.>

② 국외에 소재하는 제3자를 통한 고객확인은 허용되지 아니한다.<신설

2019.6.27.>

제34조(이행요건) 제3자를 통해 고객확인을 하고자 하는 경우 제3자는 다음 각 호를 충족하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

1. 제3자는 고객확인과 관련된 필요한 정보를 당행에 즉시 제공할 것
2. 제3자는 당행의 요구가 있는 경우 고객 신원정보 및 기타 고객확인과 관련된 문서사본 등의 자료를 지체없이 제공할 것
3. 제3자가 자금세탁방지등과 관련하여 감독기관의 규제 및 감독을 받고 있어야 하고 고객확인을 위한 조치를 마련하고 있을 것
4. 삭제<2019.6.27.>

제35조(최종책임) 제3자를 통한 고객확인의 경우 고객확인의 최종책임은 제3자를 활용하여 고객확인을 하고자 하는 금융회사에 있다.<개정 2019.6.27.>

제4장 주요 고위험군에 대한 강화된 고객확인

제1절 환거래계약

제36조(환거래계약과 고객확인) ① 환거래계약이란 은행(환거래은행)이 금융상품 및 서비스를 국외 은행(환거래요청은행)의 요청에 의해 제공하는 관계를 수립하는 것을 말한다.<개정 2014.10.2.>

② 새로운 환거래계약을 체결하는 경우 미리 임원 등 고위경영진의 승인을 얻어야 한다.<신설 2025.5.22.><종전 제2항은 제3항으로 이동 2025.5.22.>

③ 환거래계약 담당부서(글로벌사업부)는 해외금융회사와 환거래계약을 체결하고자 하는 경우에는 환거래 요청은행에 대하여 고객확인을 하여야 한다. 다만, 무예치환거래계약의 경우에는 생략할 수 있다.<신설 2014.10.2., 2019.6.27.><제2항에서 이동 2025.5.22.>

제37조(환거래요청은행에 대한 고객확인) ① 환거래계약을 체결하는 경우에는 다음 각 호의 정보를 확인한다.

1. 법인(단체)명
2. 본점주소 및 사업장의 주소・소재지
3. 대표자 성명, 국적 및 생년월일
4. 연락처(전화번호, 전자우편주소)

② 환거래요청은행이 FATF회원국의 은행, 국제적인 지역개발은행 및 무역은행(EBRD, IMF, WB 등) 이외의 은행인 경우에는 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하여야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.9.18.>

1. 주요 제공서비스 및 고객유형
2. 대리지불계좌 존재여부
3. 자금세탁방지등의 이행수준

③ 환거래계약 담당부서는 환거래계약 체결 전 다음 각 호의 절차를 수행하여야 한다.<신설 2019.6.27.>

1. “별지서식 4호(환거래은행 자금세탁위험 체크리스트)”를 통해 자금세탁위험을 사전점검
2. 자금세탁위험 경감・관리 조치를 포함하여 자금세탁방지부에 심사 의뢰

④ 실제로 존재하지 않는 은행 또는 감독권이 미치지 않는 지역 또는 국가에 설립된 은행(이하 “위장은행” 이라 한다)과는 환거래계약을 체결하거나 거래를 계속할 수 없다.

제38조(환거래계약의 내용) 환거래계약의 내용에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.5.22.>

1. 환거래요청은행의 계좌가 위장은행에 이용되는 것을 금지한다는 내용
2. 환거래요청은행이 환거래계좌를 제3의 은행에게 중복계좌로 허용하고자 하는 경우에는 제3의 은행에 대하여 자금세탁방지등 활동을 조사할 것을 요구하는 내용
3. 환거래요청은행이 환거래계좌를 대리지불계좌로 허용하고자 하는 경우에

는 자신의 고객에 대하여 고객확인을 이행한다는 내용 및 당행의 요청시 환거래계좌를 이용한 고객의 정보를 제공한다는 내용

4. 환거래은행 및 환거래요청은행간 자금세탁방지등 각각의 책임의 문서화

제2절 종합자산관리서비스 고객

제39조(종합자산관리서비스 고객에 대한 고객확인) ① 은행이 투자자문을 비롯한 법률, 세무 등 종합적인 자산관리서비스를 제공하는 개인으로서 최근 3개월간 평균 금융자산이 20억원 이상인 고객(이하 "종합자산관리서비스 고객" 이라 한다)에 대하여는 제23조에 따라 강화된 고객확인을 이행하고 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하여야 한다.<개정 2013.3.25.>

1. 거래계좌의 향후 1개월간 예상거래 횟수 및 예상거래 금액
2. 추정 자산규모

② 종합자산관리서비스 고객에 대한 계좌 신규개설 등 고객확인대상 금융거래시에는 영업점장의 승인을 득하여야 한다.

제40조(모니터링) ① 종합자산관리서비스 고객과의 금융거래에 대하여는 지속적인 모니터링을 하여야 한다.

② 자금세탁행위등의 위험이 특히 높다고 판단되는 종합자산관리서비스 고객에 대해서는 업무상 또는 조직체계상 금융거래 승인부서와 독립된 부서에서 지속적으로 모니터링 하도록 조치하여야 한다.<신설 2025.5.22.>

제3절 외국의 정치적 주요인물

제41조(외국의 정치적 주요인물) ① 외국의 정치적 주요인물이란 현재 또는 과거에 외국에서 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자, 그의 가족 또는 그와 밀접한 관계가 있는 자를 말한다.<개정 2019.6.27.>

② 제1항에 따른 정치적·사회적으로 영향력을 가진 자란 다음 각 호와 같

다.<개정 2019.6.27.>

1. 외국정부의 행정, 사법, 국방, 기타 정부기관(국제기구를 포함 한다)의 고위관리자
2. 주요 외국 정당의 고위관리자
3. 외국 국영기업의 경영자
4. 왕족 및 귀족
5. 종교계 지도자
6. 외국의 정치적 주요인물과 관련되어 있는 사업체 또는 단체

③ 제1항에 따른 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자들이란 다음 각 호와 같다.<개정 2019.6.27.>

1. “가족”은 외국의 정치적 주요인물의 부모, 형제, 배우자, 자녀, 혈연 또는 결혼에 의한 친인척
2. “밀접한 관계가 있는 자”는 외국의 정치적 주요인물과 특별한 금전거래를 수행하는 자

④ 고객 또는 실제소유자가 외국의 정치적 주요인물인지를 판단할 수 있도록 적절한 절차를 마련하여야 한다.<신설 2025.5.22.>

제42조(거래승인) 외국의 정치적 주요인물과 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위임전결규정에 따른 전결권자의 승인을 얻어야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.9.18.>

1. 외국의 정치적 주요인물이 신규로 계좌를 개설하는 경우 그 거래의 수용
2. 이미 계좌를 개설한 고객(또는 실제 소유자)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 경우 그 고객과 거래의 계속 유지

제43조(외국의 정치적 주요인물에 대한 고객확인) 고객(또는 실제 소유자)이 외국의 정치적 주요인물로 확인된 때에는 제23조에 따라 강화된 고객확인을 이행하고 다음 각 호의 정보를 추가로 확인하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

1. 계좌에 대한 거래권한을 가지고 있는 가족 또는 밀접한 관계가 있는 자에

대한 성명, 생년월일, 국적

2. 외국의 정치적 주요인물과 관련된 법인 또는 단체에 대한 정보

제44조(모니터링) ① 이미 계좌를 개설한 고객이 외국의 정치적 주요인물인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링을 하여야 한다.

② 외국의 정치적 주요인물인 고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.

제4절 FATF 지정 위험국가 <개정 2019.6.27.>

제45조(정의) FATF 지정 위험국가란 다음 각 호의 리스트에 속한 국가를 말한다.<개정 2014.4.18., 2019.6.27.>

1. FATF가 성명서(Public Statement) 등을 통해 발표하는 고위험 국가(Higher-risk countries) 리스트
2. FATF가 이행 취약국가(Non-compliance)로 발표하는 국가리스트
3. 삭제<2014.4.18.>
4. 삭제<2014.4.18.>

[제목개정 2019.6.27.]

제46조(특별 주의의무) ① FATF 지정 위험국가의 고객(개인, 법인, 금융회사 등)과 거래하는 경우에는 특별한 주의를 기울여야 한다.<개정 2019.6.27.>

② FATF 지정 위험국가의 고객과 금융거래를 하는 경우 당해 거래의 배경과 목적을 최대한 조사하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

③ 금융정보분석원장의 요청이 있는 경우 제2항에 따른 결과를 제공하여야 한다.

제46조의2(위험평가) ① FATF 지정 위험국가 고객에 대하여 고객확인을 이행하는 경우 거래목적, 자금원천, 체류목적 등을 확인하여 자금세탁 위험을 평

가하고 위임전결규정에 따른 전결권자의 승인을 받아야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.9.18.>

② 위험평가는 통합단말 또는 전자결재(“별지서식 5호(FATF 지정 위험국가의 고객 자금세탁위험평가신청서)”)를 활용하여 신청하여야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.9.18.>

③ 삭제<2025.9.18.>

[본조신설 2018.10.30.]

제47조(대응조치) ① FATF 지정 위험국가의 고객과 거래하는 경우 다음 각 호를 포함한 조치를 취하여야 한다.<개정 2018.10.30., 2019.6.27.>

1. FATF 지정 위험국가의 고객에 대한 강화된 고객확인
2. FATF 지정 위험국가의 고객의 거래에 대한 모니터링 강화 및 의심되는 거래 보고

② 금융정보분석원장이 제1항에 따른 조치 이외에 다음 각 호를 포함한 별도의 대응 조치(FATF의 요청에 따른 대응조치를 포함한다)를 취하도록 요청하는 경우 이를 이행하여야 한다.<개정 2019.6.27., 2025.5.22.>

1. FATF 지정 위험국가에 소재하는 해외지점 등에 대한 독립적 감사의 강화
2. FATF 지정 위험국가에 소재하는 금융회사등을 통하여 제33조에 따른 고객확인을 금지
3. FATF 지정 위험국가에 소재하는 고객에 대한 제38조 제3호에 따른 대리지불계좌 개설의 금지 등
4. 강화된 고객확인을 이행하도록 요구
5. FATF 지정 위험국가에 자회사, 지점 또는 대표사무소를 설립하는 것을 제한
6. FATF 지정 위험국가 또는 그 국가에 있는 자와의 거래관계 또는 금융거래를 제한
7. FATF 지정 위험국가에 소재한 금융회사등과의 제휴관계를 종료할 것을 요구

③ FATF 지정 위험국가 고객의 거래에 대하여는 자금세탁등의 위험을 지속적으로 모니터링하고 이를 평가·관리하여야 한다.<개정 2019.6.27.>

[제목개정 2019.6.27.]

제5절 공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객 <개정 2026.1.16.>

제48조(정의) 공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객이란 다음 각 호와 같다.<개정 2019.6.27., 2026.1.16.>

1. 테러자금금지법 제4조제4항에 따른 금융거래등제한대상자
2. UN에서 지정하는 제재대상자

[제목개정 2019.6.27.]

제49조(공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객에 대한 고객확인) ① 요주의리스트필터링 결과 등에 따라 공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객인 것으로 확인된 경우에는 거래를 거절하고 의심되는 거래 보고를 하여야 한다.<개정 2026.1.16.>

② 금융거래등제한대상자로서 금융위원회로부터 금융거래등의 허가를 받은 자와 금융거래등을 하는 때에는 제23조에 따라 강화된 고객확인을 이행하여야 한다.<개정 2026.1.16.>

[제목개정 2026.1.16.]

제49조의2(모니터링) ① 이미 계좌를 개설한 고객이 공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객인지 여부를 확인하기 위해 지속적으로 모니터링하여야 한다.<개정 2026.1.16.>

② 공중협박자금 및 대량살상무기확산자금조달고객과 거래가 지속되는 동안 거래모니터링을 강화하여야 한다.<개정 2026.1.16.>

[본조신설 2019.6.27.]

제6절 가상자산사업자 고객 <신설 2021.3.23.>

제49조의3(정의) 가상자산사업자 고객이란 다음 1호부터 6호까지의 어느 하나에 해당하는 행위를 영업으로 하는 자를 말한다.<개정 2025.5.22.>

1. 가상자산을 매도, 매수하는 행위
2. 가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위
3. 영업을 하기 위해 가상자산을 하나의 가상자산주소(가상자산의 전송 기록 및 보관 내역의 관리를 위하여 전자적으로 생성시킨 고유식별번호를 말한다. 이하 같다)에서 다른 가상자산주소로 전송하는 등 이용자 상호 간에, 가상자산사업자 상호 간에 또는 이용자와 가상자산사업자 간에 가상자산을 전송하는 행위
4. 가상자산을 보관 또는 관리하는 행위
5. 1호 및 2호의 행위를 중개, 알선하거나 대행하는 행위
6. 그 밖에 가상자산과 관련하여 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 가능성이 높은 것으로서 특정금융정보법 시행령에서 정하는 행위

[본조신설 2021.3.23.]

제49조의4(가상자산사업자에 대한 고객확인) 고객이 가상자산사업자인 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 제21조제1항 및 제2항, 제22조제1항 및 제2항 또는 제23조제1항제1호, 제23조제2항제1호의 사항
2. 특정금융정보법 제7조제1항 및 제2항에 따른 신고 및 변경신고 의무의 이행에 관한 사항
3. 특정금융정보법 제7조제3항에 따른 신고의 수리에 관한 사항
4. 특정금융정보법 제7조제4항에 따른 신고 또는 변경신고의 직권 말소에 관한 사항
5. 다음 가목 또는 나목에 해당하는 사항의 이행에 관한 사항
   가. 예치금(가상자산사업자의 고객인 자로부터 가상자산거래와 관련하여

예치받은 금전을 말한다)을 고유재산(가상자산사업자의 자기재산을 말한다)과 구분하여 관리

나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제47조 또는 「개인정보 보호법」제32조의2에 따른 정보보호 관리체계 인증(이하 "정보보호 관리체계 인증"이라 한다)의 획득

[본조신설 2021.3.23.]

제49조의5(자금세탁등 위험 대응 조치) ① 가상자산사업자에 대하여는 제49조의4에 따른 고객확인 외에 고객확인을 강화하여 운영하고, 거래 모니터링을 강화하여 운영할 수 있다.

② 은행은 가산자산사업자와 실명확인 입출금 계정 서비스를 체결할 때 자금세탁등의 위험에 대처하기 위한 절차와 방법을 마련하여야 한다.

③ 가상자산사업자와의 거래와 관련하여 추가적으로 자금세탁행위등의 위험을 관리·통제할 수 있는 절차를 수립·운영하여야 한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제5장 자금세탁 위험평가 체계 및 신상품등에 대한 자금세탁위험 사전 검토 <신설 2025.5.22.>

제49조의6(위험평가) ① 보고책임자는 자금세탁행위 및 테러자금조달 위험의 위험을 평가하기 위하여 다음의 각 호의 조치를 포함하여 적절한 조치를 취해야 한다.

1. 위험을 확인·평가·이해(이하 "위험평가등"이라 한다) 한 결과를 문서화
2. 전반적 위험의 수준과 위험의 완화를 위해 적용되어야 할 적절한 조치의 수준과 종류를 결정하기에 앞서 관련된 모든 위험요소들을 고려
3. 위험평가등의 결과 지속적으로 최신 상태로 유지
4. 위험평가등의 정보를 금융정보분석원장 및 특정금융정보법 제11조 제6항에 따른 검사수탁기관의 장에게 제공하기 위한 적절한 운영체계 구축

5. 국가위험, 고객유형평가, 상품 및 서비스위험 내용을 위험평가등에 반영

② 보고책임자는 제1항에 따라 평가된 위험을 관리하고 경감하기 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 은행장의 승인을 거친 정책ㆍ통제ㆍ절차(이하 “통제등:이라 한다)를 구비
2. 통제등의 시행 여부를 감시하고 필요한 경우 통제등을 강화
3. 자금세탁행위등의 위험이 높은 것으로 확인된 분야에 대해 강화된 조치 수행
4. 신규 금융상품 및 서비스에 대한 자금세탁방지 및 FATF 지정 위험국가 고객에 대한 자금세탁행위등의 위험을 평가할 수 있는 절차 수립ㆍ운영사항 반영

[본조신설 2025.5.22.]

제49조의7(제도이행평가 이행) 금융정보분석원장이 위험관리수준 평가를 위해 필요한 내용을 보고하도록 조치한 경우 은행은 금융정보분석원장이 정하여 통보한 방법 및 기한 등에 따라 해당 내용을 보고하여야 한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제49조의8(신상품 등 위험평가) ① 은행은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 식별하고 확인ㆍ평가ㆍ이해하기 위한 정책과 절차를 수립ㆍ운영하여야 하며, 위험요소를 관리ㆍ경감하기 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

1. 은행 자체 및 금융거래 등에 내재된 자금세탁행위등의 위험
2. 신규 금융상품 및 서비스 (새로운 기술 및 지급ㆍ결제 수단의 이용에 따른 것을 포함한다) 등을 이용한 자금세탁행위등의 위험

② 신상품 등을 개발ㆍ시행하고자 하는 부서는 금융상품 또는 서비스를 이용한 자금세탁등의 위험을 예방하기 위한 사전 검토를 보고책임자에게 의뢰하고, 그 검토결과에 따라야 한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제6장 금융제재 준수 <신설 2025.5.22.>

제49조의9(금융제재 프로그램 준수를 위한 관리체계) ① 은행은 임직원의 금융제재프로그램 준수여부를 관리·감독하여야 한다.

② 금융제재 필터링 시스템, 금융제재 프로그램 준수 여부의 정기적 점검 등 금융제재 프로그램 준수를 위하여 필요한 업무처리절차와 방법을 수립하고 운영하여야 한다.

③ 금융제재 프로그램 준수를 위한 관리체계에 대한 세부사항은 따로 정하는 바에 의한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제7장 금융거래 정보의 보고

제1절 의심되는 거래 보고

제50조(보고대상) ① 다음 각 호의 경우에는 의심되는 거래 보고(STR)를 하여야 한다.<개정 2013.11.12., 2021.3.23.>

1. 금융거래등과 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나, 금융거래등의 상대방이 자금세탁등의 행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
2. 삭제<2013.11.12.>
3. 고액 현금거래 보고를 회피할 목적으로 금액을 분할하여 현금거래를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우
4. 고객확인을 위해 요청하는 정보의 제공을 거부하거나, 수집한 정보의 검토결과 고객의 금융거래가 정상적이지 못하다고 판단되는 경우

② 다음 각 호의 경우에는 지체없이 관할 수사기관에 신고하고 의심되는 거래 보고를 하여야 한다.<개정 2014.4.18., 2026.1.16.>

1. 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 범죄수익등 이라는 사실을 알게 되거

나, 금융거래의 상대방이 범죄수익등의 은닉·가장 행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 경우

2. 공중협박자금 조달과 관련하여 금융거래등제한대상자로 규제중인 자가 허가를 받지 아니하고 금융거래등이나 그에 따른 지급·영수를 하고 있다는 사실, 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금 또는 대량살상무기확산자금이라는 사실을 알게 된 경우

3. 은행을 상대로 한 사기(대출사기, 수표사기, 보험사기 등), 임직원의 내부횡령 등의 사건이 발생한 경우

③ 삭제<2013.11.12.>

제51조(판단기준) ① 고객확인을 통해 확인·검증된 고객의 신원에 관한 사항, 평소 거래상황, 사업내용, 실제 거래당사자여부, 금융거래의 목적 등 여러 정보를 파악하여 업무지식, 전문성, 경험, 금융정보분석원이 제공하는 의심되는 거래 유형 등을 바탕으로 종합적으로 판단하여야 한다.

② 당해거래가 불법재산의 수수 또는 자금세탁등의 행위로 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 보고대상으로 판단하며, 특정한 범죄의 존재사실까지 확인할 필요는 없다.

③ 금액을 분할하여 금융거래를 하고 있다고 의심되는 경우에는 금융거래 상대방의 수, 거래횟수, 거래 점포 수, 거래기간 등을 종합적으로 고려하여 보고대상거래 여부를 판단한다.<개정 2013.11.12.>

제52조(보고대상 금액의 적용) ① 원화 및 외화가 혼합된 거래인 경우에는 각각의 거래로 구분하여 적용한다.

② 미합중국달러 이외의 외화의 경우에는 현찰매매율 또는 전신환매매율 등 실제 거래된 환율을 적용하여 미합중국달러로 환산한다.

③ 액면금액과 실제 거래된 금액이 다를 경우에는 실제 거래된 금액을 적용한다.

④ 삭제<2013.11.12.>

제53조(보고시기 및 방법) ① 담당책임자와 직원은 다음 각 호의 방법으로 의심되는 거래보고를 하여야 한다.<개정 2014.4.18., 2014.10.2., 2025.5.22.>

1. 금융거래가 의심되는 거래로 판단되면 의심되는 합당한 근거, 의심되는 거래 관련 상황 및 내용을 육하원칙에 따라 구체적으로 기술하였는지 확인하고, 신고대상거래로 판단되는 경우에는 지체없이 관할 수사기관에 신고후 보고책임자에게 보고한다.
2. 수사기관에 신고하지 않은 경우라도 은행을 상대로 한 사기, 횡령 등의 사건을 인지한 때에는 지체없이 의심되는 거래 보고를 하여야 한다.
3. 제1호 및 제2호의 의심되는 거래 보고는 담당책임자가 결재하며, 부점장은 전일자 결재내역을 확인한다.
4. 자금세탁방지시스템을 이용하여 보고함을 원칙으로 하되, 사안이 긴급한 경우에는 전화, FAX 등에 의한 방법으로 보고할 수 있다.

② 보고책임자는 다음 각 호의 방법으로 의심되는 거래 보고를 하여야 한다.<개정 2021.3.23.>

1. 담당책임자로부터 보고받은 내용과 자체적으로 파악한 내용 등 관련 자료를 종합적으로 검토하여 의심되는 거래로 판단되면 의심되는 거래 보고대상 금융거래등으로 결정한 시점부터 3영업일 이내에 금융분석원장에게 보고한다.
2. 온라인으로 보고하되, 온라인으로 보고할 경우 자금세탁방지등의 목적을 달성할 수 없는 것으로 판단될 때에는 전화 또는 모사전송에 의한 방법으로 보고할 수 있으며, 이 경우 보고받는 자가 금융정보분석원 소속 공무원임을 확인하여 그의 성명과 보고일자 및 보고내용 등을 기록·보존하고 추후 온라인으로 재보고한다.
3. 온라인 보고가 곤란한 첨부서류(문서, 전자기록매체 등)는 직접 또는 우편으로 제출할 수 있으며, 이 경우 보안유지를 위하여 봉투에 “秘” 표시를 하여 봉인하고 수신처를 금융정보분석원장으로 한다.

[제목개정 2021.3.23.]

제54조(보고내용) 보고하여야 할 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 은행명 및 소재지
2. 보고대상 금융거래가 발생한 일자 및 장소
3. 보고대상 금융거래의 상대방
4. 보고대상 금융거래의 내용
5. 의심되는 합당한 근거

제55조(경보거래 점검 및 조치) ① 담당책임자와 직원은 자금세탁방지시스템의 의심되는 거래 룰에 의해 추출되어 통보된 거래(이하 “경보거래“ 라고 한다)에 대하여는 반드시 의심되는 합당한 근거가 있는지 여부를 점검하고 의심되는 거래 보고 또는 경보종료 하여야 한다.<개정 2014.10.2.>

② 의심되는 합당한 근거가 없어 경보종료 하고자 하는 경우에는 그 사유를 자금세탁방지시스템에 명확하게 등록하여야 한다.

③ 삭제<2014.10.2.>

④ 경보종료는 담당책임자가 결재하며, 부점장은 전일자 결재내역을 확인한다.<신설 2014.10.2.>

제55조의2(비경보거래 점검 및 조치) ① 담당책임자와 직원은 자금세탁방지시스템의 의심되는 거래 룰에 추출되지 않은 거래(이하 “비경보거래”라고 한다)라도 의심되는 합당한 근거가 있는지 여부를 점검하고 의심되는 거래 보고를 하여야 한다.

② 비경보거래에 대한 의심되는 거래 보고는 자금세탁방지시스템의 경보생성 거래를 이용한다.

[본조신설 2014.4.18.]

제55조의3(비밀유지) 임직원은 의심 되는 거래 보고를 하려고 하거나 보고를 하였을 때에는 그 사실을 관련된 거래 상대방을 포함하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

그러하지 아니하다.

1. 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 은행 내부에서 그 보고 사실을 제공하는 경우
2. 외국의 금융정보분석원에 대하여 해당 국가 법령에 따라 제50조에 상당하는 보고를 하는 경우

[본조신설 2014.4.18.]

제2절 고액 현금거래 보고

제56조(보고대상) ① 고액현금거래 보고(CTR)대상(외화 제외)은 다음 각 호와 같다. 다만, 금융회사(카지노사업자, 가상자산사업자, 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위에 이용될 위험성이 높은 자로서 금융정보분석원장이 고시하는 자 제외), 국가, 지방자치단체와의 현금의 지급 또는 영수는 제외한다.<개정 2014.4.18., 2019.6.27., 2021.3.23.>

1. 은행이 1거래일 동안 동일인에게 지급한 현금거래를 합산하여 1천만원 이상인 경우 해당 거래내역
2. 은행이 1거래일 동안 동일인으로부터 영수한 현금거래를 합산하여 1천만원 이상인 경우 해당 거래내역

② 제1항 각 호에서 동일인이라 함은 「금융실명법」제2조제4호의 실지명의가 동일한 경우를 말한다. 다만, 외국인 및 재외국민·외국국적 동포의 경우에는 여권, 외국인등록증, 외국국적동포 국내거소신고증 등의 각 실명확인증표별로 구분하여 각각 합산한다.<개정 2014.4.18., 2016.7.1.>

③ 제1항 각 호의 규정에 따른 지급 또는 영수한 현금거래라 함은 창구거래 외에 자동화기기를 이용한 거래, 업무제휴계약에 따라 다른 금융회사를 이용한 현금 거래 등을 포함한다.<개정 2014.4.18.>

④ 제1항 각 호의 규정에 따른 지급하거나 영수한 현금거래를 각각 별도로 합산함에 있어서 다음 각 호의 금액은 제외한다.<개정 2014.4.18.>

1. 100만원 이하의 원화송금(무통장 입금 포함) 금액

2. 100만원 이하에 상당하는 외화의 매입·매각 금액
3. 각종 공과금 등을 수납한 금액
4. 법원공탁금, 정부·법원보관금, 송달료를 지출한 금액
5. 은행지로장표에 의하여 수납한 금액
6. 100만원 이하의 선불카드 거래 금액

⑤ 제1항 각 호의 규정에 따른 지급 및 영수는 거래 상대방과의 사이에 물리적인 현금의 이동이 이루어진 경우를 말한다.<개정 2014.4.18.>

⑥ 물리적인 현금의 이동이 없는 금융거래임에도 불구하고, 거래 상대방의 일방적 요구에 의해 현금으로 처리한 거래는 보고하지 아니한다. 다만, 이 경우 의심되는 거래보고 필요 여부에 대하여 검토하여야 한다.<개정 2014.4.18., 2025.5.22.>

제56조의2(보고대상 확인·점검) ① 보고책임자는 제56조에 따른 보고대상 여부를 확인할 수 있게 현금거래리스트를 추출하여 거래 영업점에 제공하며, 담당책임자와 직원은 보고대상 여부를 점검한다.

② 담당책임자와 보고책임자는 고액현금거래보고에서 오류가 발견된 경우 해당 오보고를 신속하게 수정 또는 취소한다.

③ 고액 현금거래 보고대상의 확정 또는 수정은 담당책임자가 결재하며, 부점장은 전일자 결재내역을 확인한다.<신설 2014.10.2.>

[본조신설 2014.4.18.]

제57조(보고시기 및 방법) ① 보고책임자는 보고대상거래를 전산으로 추출하여 금융거래 발생후 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.<개정 2024.3.18.>

② 고액 현금거래 보고방법은 제53조제2항제2호의 규정을 준용한다.

③ 이 경우 담당책임자는 재검토 결과를 자금세탁방지시스템에 등록하여야 한다.<개정 2025.5.22.>

제58조(보고내용) 보고하여야 할 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 은행명 및 소재지
2. 현금의 지급 또는 영수가 이루어진 일자 및 장소
3. 현금의 지급 또는 영수의 상대방
4. 현금의 지급 또는 영수의 내용
5. 무통장 입금에 의한 송금시 수취인 계좌에 관한 정보

제8장 위험기반 거래모니터링 체계

제59조(지속적인 모니터링) ① 자금세탁등을 예방하기 위하여 고객과의 금융거래 등에 대한 지속적인 모니터링체계를 수립하여 운영하여야 한다.

② 모니터링체계는 위험관리정책에 따라 합리적으로 설계·운영하여야 한다.

제60조(모니터링 결과분석 및 보고) 모니터링을 통하여 비정상적인 거래행위를 분석하고 보고하기 위한 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 비정상적인 거래행위로 의심되는 거래를 분석할 수 있는 직원을 담당자로 지정
2. 과거 금융거래, 고객정보, 계좌정보, 기타 정보 등을 활용한 거래 분석
3. 분석 과정에서 확인된 최신의 정보로 고객정보 갱신
4. 분석결과 의심되는 거래로 판단되는 경우 금융정보분석원장에게 보고
5. 분석 완료후 유사거래의 재발 방지를 위한 분석내용 정보화

제60조의2(FATF 총회 결과 보고 등) ① FATF 주요 정책 변경 내용 및 FATF 지정 위험국가 국적자의 자금세탁위험 현황 관리를 위해 금융정보분석원 보도자료 배포시로부터 신속히 보고책임자에게 주요 내용을 보고하여야 한다.

② 주요 내용은 다음 각 호의 사항을 포함하며 FATF 국제 기준 변경 내용 등을 파악할 수 있도록 충실하게 작성하여야 한다.

1. 금차 FATF에서 발표한 주요 정책 변경 내용 및 논의 주제

2. 총회 발표 내용 중 대응이 필요한 후속과제
3. 고객확인(KYC) 및 금융거래 보고(CTR·STR) 현황
4. 내부통제 개선점(필요시) 및 후속과제 이행 계획 등

[본조신설 2024.11.4.]

제9장 자금세탁방지시스템 유효성 검증 체계

제61조(제3자 검증) ① 자금세탁방지부는 자금세탁방지시스템의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 제3자로 하여금 주기적으로 시스템에 대한 검증을 수행하도록 하여야한다.

② 제3자는 당행과 이해관계가 없는(내부감사인 포함) 독립적인 외부 전문가 또는 전문기관이어야 하며, 해당 검증에 필요한 다음 각호의 자격과 경험을 갖춘 자로 한다.

1. 검증 착수 시점 최근 2년안에 국내 금융지주 회사 또는 은행을 대상으로 국내 자금세탁방지시스템 검증을 수행한 자
2. 검증 착수 시점 최근 2년안에 국내 금융지주 회사 또는 은행을 대상으로 국내 자금세탁방지시스템 컨설팅 용역 자문을 수행한 자

③ 자금세탁방지부는 제3자의 검증결과를 바탕으로 시스템에 대한 개선 조치사항이 필요한 경우 해당 개선 조치사항(임계치 재조정, 위험평가 속성 변경 등)을 신속히 이행하여야 한다.

④ IT금융개발부는 자금세탁방지시스템 검증 및 개선 업무에 협조하여야 한다.

⑤ 해외지점 등에 적용되는 자금세탁방지시스템은 별도로 정한바에 따른다. <개정 2025.5.22.>

[본조신설 2024.11.4.][종전 제61조는 제63조로 이동 2024.11.4.]

제62조(지속적인 검증이행) ① 자금세탁방지시스템을 통해 자금세탁방지 업무가 유지되는 동안에는 당해 시스템에 대하여 주기적으로 유효성 검증을 실

시하여야 한다.

② 제1항에 따른 주기는 자금세탁방지부의 검증 필요성에 따라 정할 수 있다.

[본조신설 2024.11.4.][종전 제62조는 제64조로 이동 2024.11.4.]

제10장 관련자료 보존체계 등

제63조(보존대상) ① 고객확인 및 검증과 관련하여 보존하여야 할 자료는 다음 각 호와 같다.<개정 2019.6.27.>

1. 고객(대리인, 실제 소유자 포함)에 대한 고객거래확인서, 실명확인증표 사본, 고객 신원정보 확인 및 검증을 위해 확보한 자료
2. 고객 신원정보 이외에 금융거래의 목적 및 성격을 파악하기 위해 추가로 확인한 자료
3. 고객확인을 위한 내부승인 관련 자료
4. 계좌개설 일시, 계좌개설 담당자 등 계좌개설 관련 자료 등

② 금융거래기록과 관련하여 보존하여야 할 자료는 다음 각 호와 같다.

1. 거래에 사용된 계좌번호, 상품 종류, 거래일자, 통화 종류, 거래금액을 포함한 전산자료나 거래신청서, 약정서, 내역표, 전표의 사본 및 업무서신
2. 금융거래에 대한 내부승인 관련 근거 자료 등

③ 내·외부 보고와 관련하여 보존하여야 할 자료는 다음 각 호와 같다.<개정 2019.6.27.>

1. 의심되는 거래 보고서(사본 또는 결재양식) 및 보고대상이 된 금융거래 자료
2. 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료
3. 의심되는 거래 미보고 대상에 대하여 자금세탁가능성과 관련하여 조사하였던 기록 및 기타 자료
4. 고액현금거래 보고서(사본 또는 결재 양식) 및 보고대상이 된 금융거래 자료

5. 고액현금거래 미보고 대상에 대하여 조사하였던 기록 및 기타자료
6. 보고책임자의 이사회 및 경영진에 대한 보고서 등
④ 기타 보존하여야 할 자료는 다음 각 호와 같다.
1. 자금세탁방지등을 위한 내부통제체계 설계 및 운영관련 자료
2. 독립적인 감사 수행 및 사후조치 관련 자료
3. 자금세탁방지등 업무 관련 교육자료(교육내용, 일자, 대상자 등)
[제61조에서 이동, 종전 제63조는 제65조로 이동 2024.11.4.]

제64조(보존기간) 제63조의 보존대상 자료는 5년 이상 보존하여야 한다.<개정 2024.11.4.>
[제62조에서 이동, 종전 제64조는 제66조로 이동 2024.11.4.]

제65조(보존방법) ① 자료의 보존은 원본, 사본, 마이크로필름, 스캔, 전산화 등 다양한 형태로 내부관리 절차에 따라 보존할 수 있다.
② 보존자료는 보고책임자의 책임하에 보안이 유지되도록 관리하여야 한다.
③ 금융정보분석원장 또는 특정금융정보법 제11조제6항에 따라 검사업무를 위탁받은 기관의 장이 보존대상 자료를 요구하는 때에는 적시에 제공하여야 한다.<개정 2013.11.12., 2019.6.27.>
[제63조에서 이동, 종전 제65조는 제67조로 이동 2024.11.4.]

제11장 기타 <개정 2025.9.18.>

제66조(금융거래 정보제공) ① 다음 각 호의 경우에는 「금융실명법」 제4조(금융거래의 비밀보장), 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)·제42조(업무목적외 누설금지 등) 및 「외국환거래법」 제22조(외국환거래의 비밀보장)에 우선하여 정보를 제공하여야 한다.
1. 금융정보분석원에 대한 의심되는 거래 및 고액 현금거래 보고

2. 금융정보분석원장이 의심되는 거래 보고사항을 분석하기 위해 당행 보관 자료의 열람·복사를 요청하는 경우 등

② 특정금융정보법에 따라 제공한 정보에 대하여는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제35조(신용정보 제공사실의 통보요구)를 적용하지 아니한다.<개정 2019.6.27.>

[제64조에서 이동 2024.11.4.]

제66조의2(보안관리) ① 금융정보분석원 보고정보의 보안관리를 위해 보안관리 책임자와 보안관리담당자를 둔다.

② 금융정보분석원 보고정보를 관리하기 위한 체계를 구축하고 정기적으로 보안 점검을 실시해야 한다.

③ 금융정보분석원 보고정보의 보안 업무에 대한 세부사항은 따로 정하는 바에 의한다.

[본조신설 2025.5.22.]

제66조의3(지침의 제·개정) 이 지침의 제·개정은 은행장의 승인에 의한다. 다만, 법규 개정에 따른 용어변경, 자구수정 등 이 지침 내용의 실질적인 변화를 수반하지 않는 경우에는 AML 보고책임자가 이 지침을 개정할 수 있다.

[본조신설 2025.5.22.]

제67조(기타) 이 지침에서 정하지 아니한 사항 중 자금세탁방지등 업무 수행에 필요한 세부사항은 보고책임자가 따로 정할 수 있다.

[제65조에서 이동 2024.11.4.]

부 칙<2001.11.28.>

이 지침은 2001년 11월 28일부터 시행한다.

부 칙<2002.11.11.>

이 지침은 2002년 11월 11일부터 시행한다.

부 칙<2004.1.20.>

이 지침은 2004년 1월 20일부터 시행한다.

부 칙<2006.1.16.>

1. 이 지침은 2006년 1월 18일부터 시행한다.
2. (고액현금거래 보고 기준금액의 특례) 이 지침 제10조제1항의 규정에 불구하고 고액현금거래보고 기준금액을 2008년 1월 1일부터는 3천만원 이상으로, 2010년 1월 1일부터는 2천만원 이상으로 한다.

부 칙<2006.4.5.>

이 지침은 2006년 4월 5일부터 시행한다.

부 칙<2008.3.10.>

이 지침은 2008년 3월 10일부터 시행한다.

부 칙<2008.12.19.>

이 지침은 2008년 12월 22일부터 시행한다.

부 칙<2009.4.15.>

이 지침은 2009년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙<2010.8.6.>

이 지침은 2010년 7월 30일부터 시행한다. 다만, 제3조제1항제1호는 2010년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙<2011.2.8.>

이 지침은 2011년 2월 8일부터 시행한다.

부 칙<2011.5.27.>

이 지침은 2011년 5월 27일부터 시행한다.

부 칙<2012.6.1.>

이 지침은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<2013.3.25.>

이 지침은 2013년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙<2013.8.22.>

이 지침은 2013년 8월 26일부터 시행한다.

부 칙<2013.11.12.>

이 지침은 2013년 11월 14일부터 시행한다.

부 칙<2014.4.18.>

이 지침은 2014년 4월 18일부터 시행한다. 다만, 제19조제4항은 시행일 이후 의심되는 거래 보고부터 적용한다.

부 칙<2014.10.2.>

이 지침은 2014년 10월 6일부터 시행한다.

부 칙<2015.2.26.>

이 지침은 2015년 2월 27일부터 시행한다.

부 칙<2016.1.18.>

이 지침은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙<2016.7.1.>

이 지침은 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<2017.11.2.>

이 지침은 2017년 11월 2일부터 시행한다.

부 칙<2018.2.20.>

이 지침은 2018년 2월 21일부터 시행한다.

부 칙<2018.5.14.>

이 지침은 2018년 5월 14일부터 시행한다. (2018년 컴플라이언스 강화를 위한 직제규정 개정에 따른 일괄개정)

부 칙<2018.8.21.>

이 지침은 2018년 8월 28일부터 시행한다.

부 칙<2018.10.30.>

이 지침은 2018년 11월 8일부터 시행한다.

부 칙<2019.6.27.>

이 지침은 2019년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<2021.3.23.>

제1조(시행일) 이 지침은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(가상자산사업자에 대한 고객확인 적용례) 기존 영업중인 가상자산사업자에 대한 제27조 및 제49조의4 개정규정 적용은 이 지침 시행 후 최초로 실시되는 금융거래등부터 한다. 다만, 기존 영업중인 가상자산사업자가 이 지침 시행일부터 6개월 이내에 특정금융정보법 제7조제1항의 개정규정에 따라 신고를 하고 특정금융정보법 같은 조 제3항 및 제4항의 개정규정에 따라 신고가 수리되지 아니하거나 직권으로 말소된 사실이 확인되지 아니한 경우에는 제27조 제1항제2호가목의 개정규정은 적용하지 아니한다.

부칙<2023.11.9.>

이 지침은 2023년 11월 9일부터 시행한다.

부칙<2024.3.18.>

이 지침은 2024년 3월 18일부터 시행한다.

부칙<2024.6.28.>

이 지침은 2024년 6월 28일부터 시행한다.

부칙<2024.11.4.>

이 지침은 2024년 11월 4일부터 시행한다.

부칙<2025.1.16.>

이 지침은 2025년 1월 16일부터 시행한다. (2025년 상반기 직제규정 개정에 따

른 일괄개정)

부칙<2025.5.22.>

이 지침은 2025년 5월 13일부터 시행한다.

부칙<2025.9.18.>

이 지침은 2025년 9월 23일부터 시행한다.

부칙<2026.1.16.>

이 지침은 2026년 1월 22일부터 시행한다.

[별지서식 1] 고객거래확인서(개인·개인사업자용)<개정 2013.3.25., 2015.2.26., 2016.1.18., 2018.2.20., 2018.8.21., 2021.3.23.>

고객거래확인서(개인 · 개인사업자용)

결재	취급자	팀 원 (책임자)	팀 장	부점장

○ 고객정보인지란

금융회사등의 고객확인의무에 관한 안내(관련 근거 : 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제5조의2)

① 위 근거에 따라 고객님께서 당행과 거래 시에는 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당행은 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객님께서 제공한 정보가 충분하지 않거나 정보 제공을 거부할 시에는 금융거래를 거절하거나 종료하여야 합니다.

② 고객님께서는 가상자산사업자 여부를 정확하게 기재하여야 하며, 추후 가상자산사업자임에도 이를 밝히지 않았거나, 법령에서 정한 가상자산사업자로서의 의무 미이행이 확인된 경우 당행은 금융거래를 거절하거나 종료하여야 합니다.

③ 대리인에 의한 고객확인 이행건에 대해서도 금융거래 거절과 종료의 효력이 발생하며, 고객님께서 제공하신 정보는 동법에 의거 용도외의 목적으로 사용되지 않습니다.

○ 기본정보

성 명	(한글)		(영문)		생년월일	
주 소					연락처	
외국인 기재사항	여권번호	(외국인 등록번호 기재)	국 적		성 별	
실제 소유자	□ 명의인과 동일 □ 명의인과 상이	명의인과 상이할 경우 (실제 소유자)	성 명	(한글)	(영문)	
			실명번호		국 적	
가상자산 사업자주)	□예 □아니오	확인서류 (직원필수작성)	(가상자산사업자 여부 확인서류 : 사업자등록증 등)			

※ 음영된 부분은 외국인인 경우에 한하여 기재

주) 가상자산의 매도·매수, 교환, 이전, 보관·관리, 중개·알선 등의 영업을 하는 자

○ 추가정보

필수	직 업		업종(개인사업자)		직장명	
	직장주소					
	거래목적	계 좌 신 규	□급여 · 생활비	□사업상 거래	□저축 · 투자	□기타( )
		입출금거래	□물품대금 결제	□상속 · 증여성 거래	□부채상환	□기타( )
	거래자금의 원천		□급 여	□사업소득	□상 속	□부동산처분 □기타( )
임의	근무부서		직 위		직장 연락처	
	연소득	백만원	금융자산	백만원	부동산	백만원

○ 추가정보(종합자산관리서비스 고객)

예상 거래횟수		예상 거래금액	억원	추정 자산규모	억원

※ 실명확인증표(앞면)를 후면에 복사하여 주시기 바랍니다.

IBK기업은행

10108 | 210×297 | 모조80g/㎡ | 출급번호 52999 | 2021.3 대장

[별지서식 2] 고객거래확인서(법인·단체용)<개정 2013.3.25., 2013.8.22., 2015.2.26., 2016.1.18., 2018.2.20., 2018.8.21., 2021.3.23., 2026.1.16.>

고객거래확인서(법인·단체용)

결재	취급자	팀 원 (책임자)	팀 장	부점장

☐ 고객정보인자란

금융회사등의 고객확인의무에 관한 안내 : 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 따라 고객은 당행과 거래 시 고객확인 및 검증을 위하여 아래의 내용을 기재하여야 합니다. 당행은 기재된 정보를 검증하기 위하여 추가적인 자료를 요구할 수 있으며, 고객이 제출한 정보가 충분하지 않거나 정보 제공을 거부하여 고객확인 및 검증이 충분히 이루어지지 않을 경우 금융거래가 지연되거나 거절될 수 있습니다. 고객이 제공하신 정보 또는 자료는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 보호됩니다.

※ 고객확인에 필요한 서류를 함께 제출하시기 바랍니다. (법인등기사항전부증명서, 사업자등록증, 고유번호증, 주주명부, 출자자명부, 사원명부, 위임장, 정관, 회칙, 규약 등)

☐ 고객작성란

1. 기본정보

법인명 (단체명)	(한글)		(영문)			설립 국가	
법인 종류	☐ 대기업 ☐ 중소기업 ☐ 비영리법인(단체) ☐ 기타(공공기관 등)			가상자산사업자	☐ 가상자산의 매도·매수·교환·이전·보관 및 매도·매수·교환의 중개·알선·대행		
본점	주소			법인 설립일	년 월 일		
	연락처	(전화)		법인등록번호	(해당사항이 있는 경우 기재)		
사업장	주소			사업자등록번호 (고유번호 등)			
	연락처	(전화)		업종	(비영리법인·단체의 경우 설립목적)		
대표자 (단독·각자·공동 모두 기재)	성명	(한글)	(영문)	생년월일		국적	
	성명	(한글)	(영문)	생년월일		국적	
	성명	(한글)	(영문)	생년월일		국적	
자금세탁 고위험 업종	☐ 해당사항 없음	☐ 카지노사업자 ☐ 고가의 귀금속 판매상	☐ 대부업자 ☐ 상품권매매(판매)업자		☐ 환전영업자		
실제소유자 확인생략 대상[주]	☐ 비대상	☐ 국가/지방자치단체	☐ 공공단체	☐ 금융회사	☐ 사업보고서 제출대상 법인 (상장법인 등)		

주) 실제소유자 확인생략 대상은 특정금융정보법 시행령 제10조의5 제5항에 포함되는 법인 및 단체에 한정

2. 추가정보

필수	거래목적	☐ 급여/운영비 ☐ 저축/투자 ☐ 공과금/세금납부 ☐ 대출거래 ☐ 대출원리금납부 ☐ 상속/증여 ☐ 사업상거래 ☐ 무역/외환거래 ☐ 카드/보험 대금 결제 ☐ 기타)					
	자금원천	☐ 사업소득 ☐ 근로/연금소득 ☐ 퇴직소득 ☐ 부동산양도/임대소득 ☐ 유가증권 처분 ☐ 대출/차입 ☐ 금융소득(이자/배당/투자) ☐ 상속/증여 ☐ 기타)					
임의	재무 및 운영정보	총자산	백만원	총부채	백만원	총자본	백만원
		매출액	백만원	당기순이익	백만원	근로자수	명
		주요 상품 등		주요 공급자		주요 고객	

뒷면에 계속

IBK기업은행

10067 | 210×297 | 무도80g/㎡ | 용지번호 52907 | 2026.1.0원

3. 실제소유자 및 사실상지배자 등의 정보 (실제소유자 확인생략 대상은 작성 제외)

①	**최대 주주 또는 최대 출자지분 소유자(최대 지분 소유자가 다수인 경우 모두 기재)** (주주 또는 출자지분 소유자가 법인인 경우 최종 자연인을 파악하여 기재하되 주주인 법인이 실제소유자 확인생략 대상인 경우는 법인명을 기재)
②	**위 ①의 대상이 아닌 주주 또는 출자지분 소유자(위 ①과 합산하여 지분율이 50%를 초과할 때까지 기재)** (주주 또는 출자지분 소유자가 법인인 경우 최종 자연인을 파악하여 기재하되 주주인 법인이 실제소유자 확인생략 대상인 경우는 법인명을 기재)
③	**위 ①의 대상이 없는 법인 · 단체의 대표자**
④	**사실상지배자(아래의 체크리스트 내용 중 하나라도 해당) 및 외국인등기임원 등**

사실상지배자 판단 체크리스트	여부
혼자서 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인·단체의 주주 등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 자가 있습니까?	Y / N
혼자서 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인·단체의 대표자 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 자가 있습니까?	Y / N
해당 법인·단체와의 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금·재산의 운용 등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 자가 있습니까?	Y / N
그 밖에 이에 준하여 법인·단체의 주요 경영사항에 사실상의 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자가 있습니까?	Y / N

위 ①, ②, ③, ④ 에 해당하는 대상을 아래 칸에 모두 기재 하십시오.

구분 (해당내용에 체크)	성명 (법인명)	생년월일 (법인 설립일)	국적 (설립 국가)	지분율
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			
① ② ③ ④	(한글) (영문)			

고객확인과 관련한 내용을 충분히 공지 받았으며, 위 내용에 대해 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

고객명(법인·단체) : _____ (인)

고객거래확인서 작성자 :
(☐ 대표자 / ☐ 법인·단체의 대리인) _____ (인/서명)

☐ 직원작성란

신원정보 확인·검증 서류	☐ 사업자등록증/사업자등록증명 ☐ 법인등기사항전부증명서 ☐ 외국인투자기업등록증명서 ☐ 고유번호증 ☐ 정관 ☐ 공시자료 ☐ 기타 ( )
실제소유자 확인서류	☐ 주식등변동상황명세서 ☐ 주주/출자자/사원 명부 ☐ 공시자료 ☐ 정관/회칙/규약 ☐ 실제소유자확인서 ☐ 기타 ( )
거래거절 사유 (해당시)	

[별지서식 3] 신상품등 자금세탁위험 체크리스트<신설 2013.3.25., 2013.8.22., 2018.2.20., 2018.5.14., 2019.6.27., 2021.3.23.>

신상품등 자금세탁위험 체크리스트

수신 : 자금세탁방지부장

부장(인)

1. 신규 상품(서비스) 개요 및 고객확인 수행여부

상품(서비스)명	주요 특성	평가일자

* 외부기관 금융상품(펀드, 신탁 또는 서비스 등) 판매시 해당기관에 대한 고객확인 의무를 수행했는지 여부

2. 자금세탁 위험속성 평가

위험속성			정의 및 설명
상품서비스	1. 익명거래 가능성	정의	자산의 귀속대상이 명시되지 않거나 위탁자와 수익자가 상이할 수 있는 상품 및 서비스인가?
		설명	상품이 무기명으로 발행되어 자산가치의 귀속대상을 확인할 수 없거나 귀속대상을 은행에 고지 없이 제3자에게 자유롭게 양도할 수 있음을 의미한다.(예 : 양도성 예금증서, 표지어음, 자기앞수표 등)
	2. 양도 가능성	정의	해당 상품 및 서비스는 자산이 증권 등의 실물로써 금융기관 외부로 자유롭게 유출이 가능한가?
		설명	은행에 사전 신고 없이 자산가치를 자유롭게 이동이 가능한 경우 거래 추적 가능성이 현저히 저하되어 자금세탁에 활용될 가능성이 매우 높다고 판단할 수 있다.(예 : 양도성 예금증서, 여행자수표 등)

위험속성		정의 및 설명	
상품·서비스	3. 제3자 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 가치의 귀속대상 외 제3자에 의해 자유로운 가치의 유입 또는 유출이 가능한가?
		설명	· 대리인에 의해 자산의 유입 또는 유출이 자유로운지 확인하는 속성으로 인터넷뱅킹, 현금카드, 폰뱅킹 등의 경우 해당 계약자 여부를 식별할 수 있는 수단은 공인인증서 또는 비밀번호뿐이므로 이러한 가능성은 높을 수 있다.
	4. 집단 가입 가능성	정의	· 다수의 고객이 집단으로 사용 가능한 상품 및 서비스인가?
		설명	· 한 번의 심사절차를 통해 다수가 상품 및 서비스를 이용할 수 있는 경우 심사 대상자가 아닌 제3자는 익명성을 유지하면서 상품 및 서비스를 이용할 수 있으므로 자금세탁위험이 증가할 수 있다.
	5. 해외 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스가 국내 이외의 지역에서 거래가 가능한가?
		설명	· 해외 거래란 가치의 유입 또는 유출이 국내외에 걸쳐 발생하는 경우를 의미한다.(환거래, 송금, 환전, 해외 이주자용 통장, 신용장 등)
	6. 외국인 거래 가능성	정의	· 외국인(재외국민)이 거래 가능한 상품 및 서비스인가?
		설명	· 외국인은 자산의 국외 유출 또는 국내 유입이 상대적으로 빈번하여 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	7. 거래금액 미제한	정의	· 해당 상품 및 서비스는 거래 금액의 제한이 없거나 고액의 거래가 수시로 발생될 수 있는가?
		설명	· 거래 금액의 제한이 없는 상품의 경우 고액의 금융범죄가 발생될 수 있는 위험이 높을 수 있다.

위험속성		정의 및 설명	
상품·서비스	8. 거래유형의 다양성	정의	· 일반적인 거래패턴이 정해져 있지 않으며 수시 입출금, 분할 거래 등이 가능한 상품 및 서비스인가?
		설명	· 특정한 거래패턴이 정해져 있는 상품은 상대적으로 자금세탁이 어려우나, 수시로 거래가 가능한 상품의 경우 다양한 금융범죄가 발생할 수 있는 가능성이 높다.(예 : 요구불예금 등)
	9. 사용목적 판단 가능성	정의	· 신규 가입 및 거래 시 사용목적을 파악하기 어려운 상품 및 서비스인가?
		설명	· 사용목적 판단이 어려운 상품 및 서비스는 자금의 흐름을 파악하기 어렵기 때문에 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	10. 통화 대용상품 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 현금과 같이 통화대용 화폐로 사용이 가능한가?
		설명	· 상품권 등 통화대용 화폐의 경우 현금 사용과 같이 자금의 흐름을 파악하기 어렵기 때문에 자금세탁위험이 높을 수 있다.(예 : 상품권, 수표, 골드바, 기프트카드, 기념주화 등)
	11. 동일 상품 다수 개설 가능성	정의	· 한 명의 고객이 다수의 동일한 상품 및 서비스 개설이 가능한가?
		설명	· 동일 상품을 다수의 계좌로 개설하는 것은 일반적인 거래행태가 아니며, 다수의 계좌를 이용한 자금세탁 관련 범죄 사례가 증가할 수 있다.
	12. 간편한 상품 가입	정의	· 해당 상품 및 서비스는 특정 조건에 따라 가입할 수 있는 것이 아니라, 누구나 쉽게 가입할 수 있는가?
		설명	· 국내외 법·규정에 준수한 고객확인 절차를 따르지 않거나, 미성년자 또는 신용관리대상자 등 신용이 확실하지 않은 고객에게 신규 계좌를 개설해 줄 경우 금융범죄의 위험성이 증가할 수 있다.

위험속성		정의 및 설명	
상품·서비스	13. 환거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 환거래 서비스를 제공하는가?
		설명	· 예수환, 예치환, 무예치환거래(RMA)와 같이 외국 은행과의 환거래를 하는 상품 또는 서비스의 경우 해외로 자금 유출 시 자금세탁에 활용될 가능성이 높을 수 있다.
	14. 국내외 규정(고위험)	정의	· 국내외 규정(지침) 등에 의해 대표적인 자금세탁 고위험 사례로 제시된 상품 및 서비스인가?
		설명	· 중금채(증서식 무기명), 양도성 예금증서(증서식 무기명), 골드바 매매 등 국내외 규정상 고위험 지정 상품을 의미한다.
	15. 국내외 규정(저위험)	정의	· 국내외 규정(지침) 등에 의해 대표적인 자금세탁 저위험 사례로 제시된 상품 및 서비스인가?
		설명	· 불입금액이 낮은 보험상품, 중도해지가 불가능한 연금보험, 권리 양도가 불가능한 퇴직금 목적의 기금 등의 상품을 의미한다.
채널	16. 비대면 신규가입 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 인터넷 및 모바일 등 비대면 채널로 신규 가입이 가능한가?
		설명	· 비대면 채널로 신규 가입하는 경우 고객의 의심스러운 행동 등을 파악할 수 없으며, 창구 거래에 비해 고객확인 절차가 간편하여 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	17. 비대면 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 인터넷, 모바일, 전화, ATM 등 비대면 채널을 통한 거래가 가능한가?
		설명	· 비대면 거래의 경우 고객의 의심스러운 행동 등을 파악할 수 없고 대리인을 통한 거래여부도 확인하기 어려우며, 특히 비밀번호 등의 개인정보 유출에 따른 범죄에 대한 취약성을 가지고 있다.

위험속성		정의 및 설명	
채널	18. 인터넷뱅킹 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 인터넷뱅킹으로 비대면 거래가 가능한가?
		설명	· 다양한 비대면 채널을 통한 거래가 가능한 경우 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	19. 텔레뱅킹 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 텔레뱅킹으로 비대면 거래가 가능한가?
		설명	· 다양한 비대면 채널을 통한 거래가 가능한 경우 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	20. 스마트뱅킹 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 스마트뱅킹으로 비대면 거래가 가능한가?
		설명	· 다양한 비대면 채널을 통한 거래가 가능한 경우 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	21. ATM 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 ATM으로 비대면 거래가 가능한가?
		설명	· 다양한 비대면 채널을 통한 거래가 가능한 경우 자금세탁위험이 높을 수 있다.
	22. 기타 비대면 거래 가능성	정의	· 해당 상품 및 서비스는 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, 스마트뱅킹, ATM 외 다른 비대면 채널을 통해서도 거래가 가능한가?
		설명	· 다양한 비대면 채널을 통한 거래가 가능한 경우 자금세탁위험이 높을 수 있다.
평가 합계			

※ 고위험으로 체크된 항목이 8개 이상일 경우 자금세탁위험을 경감할 수 있는 추가 조치 마련 필요

3. 신규 상품 및 서비스 자금세탁위험 필수점검 사항

점검 사항
1) 당행 직원이 고객확인 수행 주체로 고객확인의무 절차를 이행하도록 되어 있는가?
2) 제출 받은 서류에 대한 기록 보존이 5년 이상으로 설정되어 있는가?

4. 종합 의견

부서명	의견 내용
업무부서	·
자금세탁방지부	·

[별지서식 4] 환거래은행 자금세탁위험 체크리스트<신설 2019.6.27., 2023.11.9.>

환거래은행 자금세탁위험 체크리스트

환거래 은행(Correspondent Bank) 자금세탁위험 체크리스트

글로벌사업부
자금세탁방지부

고객확인 일자 : 부서명: 작성자 :

1. 기본정보

고객확인 항목		고객확인 상세내용	
1.01	환거래 종류		
1.02	환거래 은행		
1.03	사업등록번호		
1.04	SWIFT 코드		
1.05	계좌번호		
1.06	통화코드		
1.07	체결일자		
1.08	본점 소재 국가		
1.09	은행 소재 국가		
1.10	설립일자		
1.11	주소		
1.12	전화번호		
1.13	이메일		
1.14	가상통화 취급업소 여부		

추가 정보 및 비고	
직전 고객확인 일자	2021-11-26
환거래 계좌 수	1
기타 통화코드	해당 없음
계약체결 예상시기	해당 없음
본점 주소 여부	Yes
본점 전화번호 여부	Yes
본점 이메일 여부	Yes
-	

2. 지배구조

고객확인 항목		고객확인 상세내용			
2.01	대표자 (은행장 등)	성명			
		국적			
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
2.02	이사회 (사외이사)	총인원		FATF 비협조국	
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
2.03	경영진 (주요 임원)	총인원		FATF 비협조국	
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
2.04	실제 소유자 (UBOs)	성명			
		국적			
		지분율(%)		판단기준	
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
2.05	주요 주주 ①	주주유형선택		지분율(%)	
		성명			
		국적			
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
	주요 주주 ②	주주유형선택		지분율(%)	
		성명			
		국적			
		PEPs 여부		Sanctions 여부	
	주요 주주 ③	주주유형선택		지분율(%)	
		성명			
		국적			
		PEPs 여부		Sanctions 여부	

추가 정보 및 비고	
-	
-	
-	
사외이사 중 PEPs 수	0
사외이사 중 SANs 수	0
주요 임원 중 PEPs 수	0
주요 임원 중 SANs 수	0
실제 소유자 판단기준(확인단계)	
(1단계) 25% 이상 최대지분 소유자	
(2단계) 실질적으로 지배하는 자	
(3단계) 대표자	
-	
-	
-	

3. 재무현황

고객확인 항목		고객확인 상세내용	
3.01	재무정보 및 상장정보	총자산	
		근로자수	
		정부소유 여부	
		상장 여부	
		거래소명	
		신용등급	

4. 운영현황

고객확인 항목		고객확인 상세내용			
4.01	고위험 상품 및 서비스 제공 여부	대리지불계좌(PTA)		익명계좌	
		무기명 주식-채권		실명 미확인 서비스	
4.02	FATF 비협조국가 소재여부	해외 지점(자회사)		환거래 은행(예수환)	

5. 자금세탁방지 및 금융제재 준수

고객확인 항목		고객확인 상세내용			
5.01	정책, 규정, 절차	정책, 규정, 절차 및 프로그램 마련·운영 여부		AML/CTF	
				Sanctions	
				FCC/ABC	
				USA Patriot	
				이사회 및 경영진 승인 여부	
				문서화 여부	
		이사회 및 경영진 보고 여부			
		직원알기제도(KYE) 수립 및 이행여부			
		해외 지점 및 자회사 등에 대한 내규 적용 여부			
		위험기반접근법(RBA) 전사 위험평가 수행 여부			
5.02	위험평가 (RA)	고객 및 거래 관련 위험평가 방법론 보유 여부		국가위험 요인	
				고객위험 요인	
				상품위험 요인	
				채널위험 요인	
				평가모델 전산화 여부	
		고위험 국가 선정기준 마련 및 별도 관리 여부		FATF	
				UN	
				OFAC	
				EU	
				TI	
				Basel	
				Local	
		고위험 고객군 EDD 대상 선정 및 별도 관리 여부		카지노사업자	
				MSBs/MVTS	
				귀금속 판매업자	
				가상통화 거래소	
				위장은행	
				무기중개업자	
				자선단체	
		상품 및 서비스 위험평가 절차 수립·운영 여부			
5.03	고객확인 (KYC, CDD, EDD)	금융거래 계약체결 전 고객확인이행 여부			
		실제 소유자(UBOs) 확인제도 도입·운영 여부			
		거래목적 및 자금원천 확인·검증 여부			
		자금세탁 의심고객 '고객수용 거절' 내규 여부			
		KYC due diligence 제3자 위탁 여부			
5.04	거래 모니터링&보고	의심거래보고(STR) 거래 모니터링 전산화 여부		모니터링 전산시스템 명	
5.05	금융제재 (Sanctions)	금융제재 점검(Sanctions Screening) 프로세스 전산화 여부		준수점검 전산시스템 명	
5.06	직원교육 및 연수	AML/CTF/Sanctions교육제공 여부			
5.07	자료보존	고객확인 및 금융거래 정보의 자료보존 세부절차 마련 여부		보존기간	
5.08	검사 및 감독	최근 내부통제 관련 특별적 감사 및 검사 여부		검사주기	
		최근 외부 전문기관 감사 및 검사 여부		검사주기	
5.09	전담부서	전담부서 여부		전문인력 수	
				제3자 위탁 여부	
5.10	IBK CBDDRA의 Wolfsberg Group 질의서 업데이트 확인 및 제공 여부	변경사항 반영된 질의서 제공 여부		변경사항 검토일자	

[별지서식 5] FATF 지정 위험국가의 고객 자금세탁위험평가신청서<신설 2018.10.30., 2019.6.27., 2025.5.22.>

FATF 지정 위험국가의 고객 자금세탁위험평가신청서

수신 : AML보고책임자(자금세탁방지부장) 부점장(인)

<table>
<tr><td>성명(영문명)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>실명확인증표 종류</td><td colspan="4">여권( ) 외국인등록증( ) 학생증( )
운전면허증( ) 기타( )</td></tr>
<tr><td>생 년 월 일</td><td colspan="2"></td><td>국 적</td><td></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>연 락 처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>직 업</td><td colspan="4">급여생활자( ) 자영업( ) 학생( ) 기타( )</td></tr>
<tr><td>직장(업체명)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>직 장 주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>직장 연락처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">신 청 업 무</td><td rowspan="2">계좌
신규</td><td>원화( )</td><td rowspan="2">일회성
금융거래</td><td rowspan="2">- 무통장 입금(송금)( )
- 외화송금 및 환전( )
- 자기앞수표 발행 및 지급( )
- 선불카드 매매( )
- 증서식 CD・표지어음 등의 지급
- 기타( )</td></tr>
<tr><td>외화( )</td></tr>
<tr><td>거래유형, 빈도,
규모(예상)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>국내 체류 목적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>거 래 목 적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>거래자금의 원천</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>신 청 의 견
(거래동기, 필요성
등 상세 기재)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

㈜ 1. 고객거래확인서, 재직증명서, 재학증명서 등 서류 추가
2. 신청서 접수 방법 : 知 CAMP → 기안결재 → 기안작성 → 자금세탁위험평가 신청